

MBA

Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 7

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Professora Magali Camazano

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2
MISSÃO, VISÃO E VALORES	6
GOVERNANÇA CORPORATIVA E GESTÃO	8
TEORIA DA FIRMA.....	12
PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA	16
PILARES DA GOVERNANÇA	18
MECANISMOS DA GOVERNANÇA	20
SEGMENTOS DE LISTAGEM DA B3.....	24
NOVO MERCADO	26
ÍNDICES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	28
PROTEÇÃO AOS MINORITÁRIOS.....	30
POSSÍVEIS PROBLEMAS DE GOVERNANÇA	32
INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS.....	34
ÍNDICES RELACIONADOS ÀS QUESTÕES ESG	45
MOVIMENTOS ESG.....	47
CURIOSIDADES DO ESG	51
GOVERNANÇA E VALOR DAS EMPRESAS.....	51
GOVERNANÇA - CUSTOS E BENEFÍCIOS.....	54
O CASO SADIA.....	55
CONCLUSÃO	58

INTRODUÇÃO

Provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o termo governança corporativa em diversos ambientes. Trata-se de um tema cada vez mais relevante para as empresas, posto lado a lado com a sustentabilidade e as questões sociais, compondo a sigla ESG. Não é sem razão. Há alguns anos, o consultor britânico John Elkington deu uma declaração ainda muito atual a respeito da governança corporativa:

“A transição para o capitalismo sustentável será uma das mais complexas revoluções que a nossa espécie já vivenciou. Estamos embarcando em uma revolução cultural global, que tem como epicentro a sustentabilidade. Ela tem a ver com valores, mercados, transparência, ciclos de vida de tecnologias e produtos e tensões entre o longo e o curto prazo. E as empresas, mais que governos ou outras organizações, estarão no comando destas revoluções. Um comando que se exercerá pelos princípios da governança corporativa.”

Mais do que governos e outras organização, serão as empresas as responsáveis por conduzir toda essa transição para o capitalismo sustentável, usando como ferramenta os princípios da governança corporativa. É nisso que vamos nos aprofundar nesta disciplina do MBA em Investimentos & Asset Allocation. O conteúdo será dividido nos seguintes tópicos:

- Aspectos fundamentais da governança corporativa
- Aspectos teóricos e práticos, incluindo um estudo de caso que nos ajudará a ver como questões conceituais se desenvolvem no dia a dia de uma empresa
- Enfoque crítico. Ao abordarmos aspecto conceitual e teóricos, poderemos formar algum juízo de valor e tirar algumas conclusões, o que está intimamente ligado ao próximo tópico.
- Implicações corporativas, sociais e profissionais.

Vamos começar com algumas definições, tentando estabelecer o que é governança, por que é importante e para quem se destina.

- O que é: Simplificadamente, sem deixar de lado os aspectos técnicos, podemos dizer o seguinte:

Governança corporativa é um sistema que orienta e controla uma empresa. Um conjunto de práticas, mecanismos e relacionamentos entre acionistas majoritários, minoritários, gestores e conselhos com a finalidade de alinhar interesses e otimizar o desempenho empresarial.

- Em linhas gerais, as práticas e mecanismos da governança tem o objetivo de facilitar o alinhamento dos interesses de todos os stakeholders da empresa, de modo a dar respostas para as expectativas de cada um. É por isso que o tema é multidisciplinar, pois abrange diversas necessidades e elementos dessa estrutura corporativa.
- Por que é importante: Em uma empresa limitada, normalmente há apenas dois ou três donos (pode ser uma pessoa só, no caso de uma Eireli). Nas companhias de capital aberto, porém, a situação é bem outras. Empresas como Bradesco, Apple e Natura tem uma enorme quantidade de acionistas, entre majoritários e minoritários. Como administrar uma empresa cuja propriedade está pulverizada entre muitas pessoas? Essa é uma questão central da governança corporativa, que diz respeito à separação entre propriedade e controle: como conciliar os interesses e as expectativas de minoritários e majoritários frente ao corpo executivo responsável pela gestão (que por sua vez é composto por profissionais contratados pelos acionistas controladores majoritários?). O papel da governança é justamente garantir que as decisões desses executivos estejam de acordo com os interesses e as expectativas de todos os stakeholders da empresa, preservando os direitos dos minoritários, por exemplo.
- Para quem é importante: Para todos que têm interesse na empresa, incluindo fornecedores, clientes, colaboradores e investidores e a

sociedade como um todo, pois a empresa deve ter responsabilidade social, que é um dos pilares da governança corporativa.

De fato, uma empresa é fruto de uma série de relacionamentos e constitui um ecossistema com diversos atores internos – como os colaboradores, gestores e acionistas – e externos (como clientes, fornecedores, governo e credores). Afinal, a empresa nada mais é do que um conjunto de recursos humanos, financeiros, tecnológicos que serão transformados na oferta de um produto ou serviço. Nesse sentido, para que a empresa possa alcançar os objetivos a que se propõe será preciso manter conexões com indivíduos, organizações e governos. Esses atores são os chamados stakeholders. Conceitualmente, os stakeholders não são apenas os acionistas, mas qualquer cidadão ou instituição que venha se relacionar com a empresa como consequência natural das suas atividades. Cada stakeholder, dependendo da sua posição, terá um determinado interesse:

- **Sócios:** A expectativa natural de um sócio é ser remunerado pelo capital investido de forma compatível com o risco que se está correndo. Embora não seja o único interesse, é uma expectativa bastante natural para quem está na posição de investidor, acionista ou dono de uma empresa.
- **Credores:** Toda empresa tem credores, como os bancos, cuja expectativa é receber aquilo que lhes é de direito. O credor espera que a empresa vá bem para ter essa capacidade de pagamento
- **Funcionários ou colaboradores:** Os funcionários esperam que a empresa tenha condições de pagar o salário conforme combinado e eventualmente distribuir uma participação variável nos resultados.
- **Clientes:** Os clientes têm grandes expectativas com relação à qualidade dos produtos e serviços oferecidos – principalmente no ambiente em que vivemos hoje, no qual as pessoas têm um muito mais acesso às informações, tornando-se bem mais exigentes do que no passado.
- **Fornecedores:** Os fornecedores também querem receber aquilo que lhes é de direito.
- **Governo:** De forma muito simples, o governo quer arrecadar tributos e é, então, um stakeholder com um interesse legítimo na empresa.

Stakeholder	Expectativa
Sócios	Receber remuneração pelo capital investido (dividendos)
Credores	Receber os recursos emprestados à empresa (principal + juros)
Funcionários	Receber salários e participações nos resultados
Clientes	Produtos e serviços com qualidade e preço
Fornecedores	Receber pelos insumos vendidos à empresa
Governo	Impostos

Não estamos esgotando aqui a lista de stakeholders, mas esses são os que mais habitualmente encontramos no dia a dia da empresa. O importante é entender que diversas pessoas e organismos podem ser essas partes interessadas, e eles sempre vão concorrer para o bem-estar da empresa, pois querem ter suas expectativas atendidas.

Existe uma tendência de encarar a governança corporativa como algo importante apenas para as companhias listadas em bolsa de valores, mas ela consiste em algo necessário e essencial para qualquer negócio. A governança apoia-se em pilares que fazem parte do dia a dia de qualquer empresa como Estratégia, Contabilidade, Ética, Direito Societário e Auditoria. Vejamos como funciona esse relacionamento interdisciplinar:



- **Estratégia** – É um assunto que tem total relação com a governança corporativa. O modelo de governança corporativa existe para ajudar uma empresa a cumprir sua estratégia, por isso os dois aspectos precisam primordialmente estar conectados.
- **Contabilidade** – A contabilidade é uma ferramenta da governança corporativa, pois sem ela é impossível tomar decisões. Por meio da contabilidade, a empresa consegue determinar se os resultados decorrentes das decisões que foram tomadas estão de acordo com o esperado. Esse aspecto da governança tem estado em evidência devido às questões recentes relacionadas às Lojas Americanas, sobre as quais falaremos mais adiante.
- **Ética** – Toda empresa tem uma cultura organizacional, da qual a cultura ética é parte integrante. Historicamente, a abordagem da governança corporativa surgiu justamente relacionada ao comportamento ético dos executivos, que em muitas situações podiam tomar decisões que beneficiavam mais a eles mesmos do que à empresa
- **Direito societário** – O direito societário traz diversos temas que dizem respeito à vida da empresa e às relações entre os acionistas, com previsões legais que procuram preservar os interesses dos minoritários – algo muito importante no Brasil em razão do nosso modelo jurídico
- **Auditoria** – A auditoria é um mecanismo de governança de extrema importância, que vamos detalhar mais adiante, juntamente com todos os demais pilares.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Um dos pontos de partida da governança corporativa numa organização é a definição da Missão (a razão pela qual a empresa existe), da Visão (o que se espera alcançar) e dos Valores (o que é importante para a empresa. Vamos ver como mais detalhes cada um dos itens dessa trilogia:

MISSÃO, VISÃO, VALORES



Missão: Como mencionamos anteriormente, a governança está intimamente ligada à estratégia, que é um caminho a ser perseguido para cumprir um objetivo maior. Esse objetivo maior é declarado na missão da empresa, que traduz o motivo pelo qual a empresa foi constituída – em outras palavras, a forma como a companhia se propõe a otimizar a satisfação das necessidades humanas. Por isso, é essencial que a empresa seja honesta consigo mesma e com sua missão. Eis uma definição de Missão elaborada pelo professor Sérgio Rodrigues Bio:

“Toda empresa tem uma missão em relação à sociedade e a missão das empresas corresponde aos seus objetivos permanentes, que consistem em otimizar a satisfação das necessidades humanas”

Visão. Trouxemos aqui uma definição de visão elaborada pelo professor Idalberto Chiavenato:

“Visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu futuro. É o ato de ver a si própria projetada no espaço e no tempo. (...) O termo visão é utilizado para descrever um claro sentido do futuro e a compreensão das ações necessárias para torná-lo rapidamente um sucesso.”

Em outras palavras, a visão da empresa precisa estar conectada com a sua missão para que saiba como caminhar em direção ao seu objetivo permanente. A missão não é algo de curto prazo, mas vitalício, e a visão determina como a empresa pode trabalhar para alcançar, com o tempo, a posição que estabeleceu para si mesma.

Valores da empresa. Sobre os valores da empresa, também trazemos também aqui uma definição de Chiavenato:

“Valor é uma crença básica sobre o que se pode ou não fazer, sobre o que é ou não importante. Os valores constituem crenças e atitudes que ajudam a determinar o comportamento individual.”

Por que uma empresa costuma explorar a trilogia missão, visão e valores? Porque ela quer se comunicar tanto com quem está dentro quanto com quem está fora da empresa, passando quais são seus valores e crenças. Esses valores se tornam direcionadores para aqueles que trabalham dentro da empresa e isso faz parte da governança corporativa.

GOVERNANÇA CORPORATIVA E GESTÃO

Existe uma relação entre a governança corporativa e a gestão da empresa. A governança pode ser compreendida como o modelo de governo da empresa para impulsionar a consecução das estratégias de longo prazo. Cada empresa tem seu próprio modelo de governança, com base numa série de princípios comuns.

De forma simplificada, o modelo de governança diz respeito à forma como a empresa toma decisões – o que será feito, como e com quais recursos. A governança corporativa será então uma forma de articular a distribuição do poder dentro da empresa, determinando quais decisões serão tomadas, quem terá a responsabilidade de decidi-las e em quais níveis. Nesse sentido, uma organização pode ser comparada à uma pirâmide, na qual as grandes decisões são tomadas no topo, de forma que as demais pessoas nas diferentes camadas que vão até a base cumpram seu papel e contribuam com o alcance da missão e da estratégia. Espera-se que a governança seja uma forma de direcionar o que será feito pela gestão.

Resumindo, a governança corporativa articula e organiza a distribuição do poder entre os proprietários e os responsáveis pela condução da gestão, além de direcionar o relacionamento entre controladores, acionistas minoritários, gestores, mercado de capitais, sociedade, etc. (todos os stakeholders).

GOVERNANÇA CORPORATIVA E GESTÃO

Quem faz o quê

A governança é a função
direcionadora e a gestão é a
função realizadora



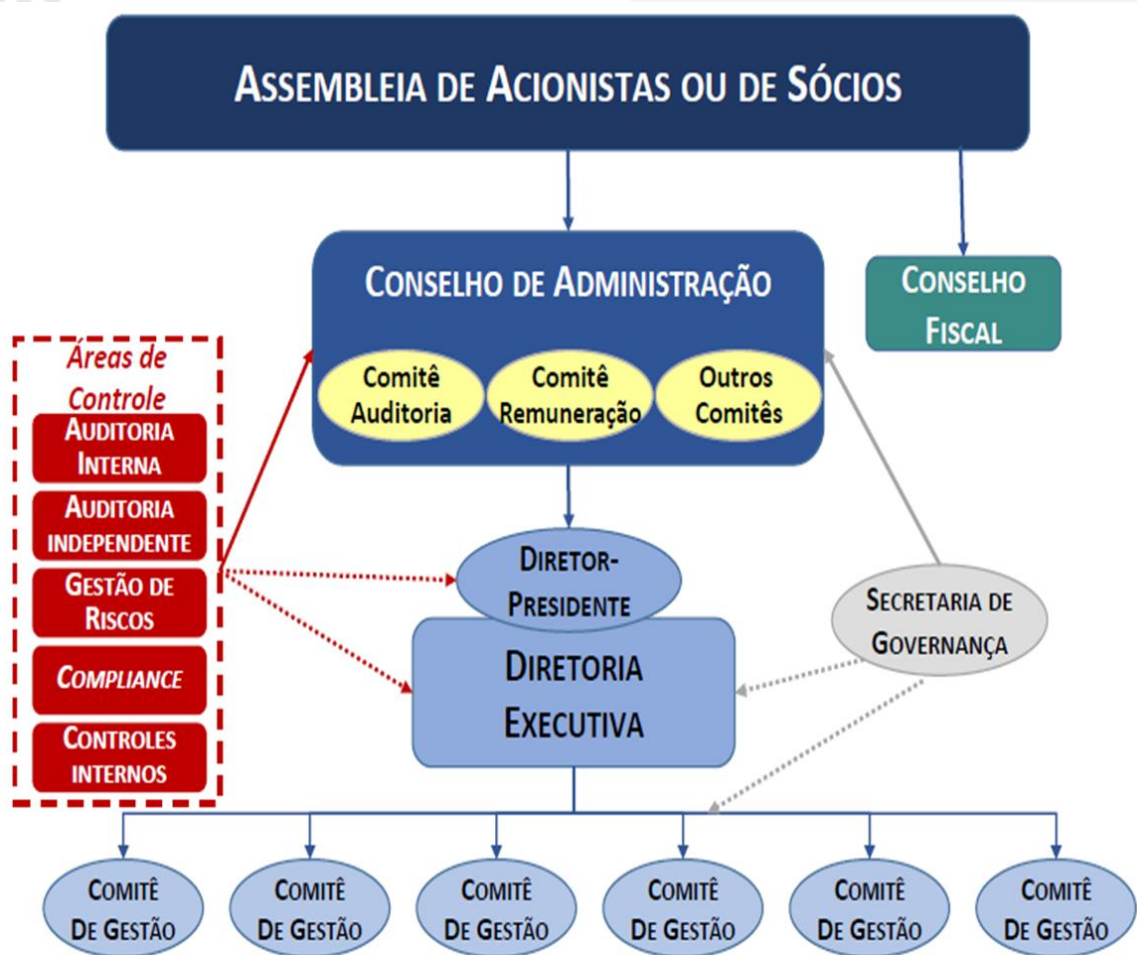
Em termos de papéis e responsabilidades, a estrutura da governança é formada pelos acionistas majoritários e pelo conselho de administração, que definem o direcionamento da empresa a partir da estratégia. Depois, a equipe de gestão (os executivos) serão os responsáveis por fazer cumprir o que foi estabelecido nessa estratégia

Os gestores recebem a denominação de executivos justamente porque eles executam as orientações da estrutura de governança – não exatamente pondo a mão na massa, mas proporcionando o melhor uso dos recursos (que sempre são limitados, por mais rica que seja a companhia) para que a empresa faça o que foi estabelecido. Consequentemente, a estrutura de gestão também terá de controlar o que está sendo executado para assegurar que os objetivos estejam sendo alcançados, pois terão de prestar contas à estrutura de governança. É o que nós chamamos de *accountability*. O ideal é que tudo funcione bem, com governança e gestão trabalhando em harmonia. Nem sempre isso acontece. Não é raro encontrar empresas em que as duas estruturas tenham objetivos diferentes, muitas vezes por razões e interesses pessoais. Nesses casos, a companhia sai perdendo.

A figura a seguir ajuda a compreender a interação nas empresas das funções orientativa e de execução. Veja que existe uma fase de intersecção, na qual ambas trabalham simultaneamente. Um conselho de administração, por exemplo, não pode simplesmente dar as orientações estratégicas e simplesmente deixar a equipe de gestão cuidar de todo o trabalho sem acompanhamento. Isso não seria harmonioso e não haveria um trabalho em conjunto. Por isso, é essencial existir uma estrutura minimamente capaz de oferecer as informações necessárias para os tomadores de decisões.



A próxima figura mostra um modelo genérico ideal de governança elaborado por Alexandre Di Miceli da Silveira, referência nessa área no Brasil. A estrutura superior em qualquer empresa é a assembleia de acionistas ou sócios. Abaixo dela, temos o Conselho de Administração, cuja tendência é ser indicado pelo acionista majoritário. Ao conselho cabe monitorar os executivos, como o diretor presidente (CEO), o diretor financeiro (CFO) e todo restante da diretoria. Isso é necessário porque somos humanos --- e não se pode descartar que em algum momento os executivos tomem decisões boas para eles, mas não necessariamente para a empresa, os acionistas ou outras partes interessadas.



Modelo genérico de governança corporativa.
Fonte: SILVEIRA, A. M. Governança Corporativa

Efetivamente, o que temos é uma estrutura de poder com a ideia de monitoramento. Uma boa prática de governança é a existência de um Conselho Fiscal que também exerça o papel de monitorar o Conselho de Administração (essas duas estruturas são obrigatórias para as companhias de capital aberto, conforme a lei 6.404/1976).

Uma evidência de que a empresa tem compromisso com as boas práticas de governança é a existência de uma avaliação anual do Conselho de Administração a respeito do cumprimento de suas funções (a Lei 6.404 determina uma série de papéis e responsabilidades para esse órgão). Uma das possibilidades é que isso seja feito por meio de autoavaliação, pela qual todos os conselheiros se avaliam. Para aumentar a transparência, muitas empresas contratam consultorias para conduzir esse processo e apurar o resultado das avaliações.

Um aspecto importante para a boa governança das empresas é que as áreas de controle – como a Auditoria interna, Auditoria independente, Gestão de riscos, Compliance e Controles internos – tenham independência para realizar seu trabalho e reportar os resultados ao Conselho de Administração. Em determinadas empresas, infelizmente, a auditoria interna fica subordinada a uma determinada. Dessa forma, o resultado do seu trabalho não sobe até o conselho, tornando essa estrutura inócua, já que a principal contribuição de uma estrutura de auditoria interna é funcionar como os olhos dos executivos e dos conselheiros.

Avaliar essa questão é muito relevante ao analisar uma empresa – tanto que deveria ser analisado, por exemplo, por uma instituição financeira antes de conceder um financiamento ou empréstimo. A falta de um modelo de governança bem estruturado certamente contribui para que um negócio venha a quebrar, aumentando o risco para os credores. Muitas vezes, podemos encontrar nos sites de Relações com Investidores das empresas as informações sobre como estão estruturadas as áreas de controle (como a auditoria independente).

Alguns autores dizem que a auditoria interna pode se subordinar à controladoria, mas isso não é adequado – e é fácil entender o motivo. A auditoria interna vai desenvolver parte de seus trabalhos na própria controladoria – e se forem encontradas situações passíveis de ajustes, a quem isso será reportado? O ideal é que a auditoria interna se reporte diretamente ao Conselho de Administração. Esse trabalho será orientado pelo comitê de auditoria, no caso dos conselhos que tiverem essa estrutura, que também será responsável pela orientação da auditoria externa, dentre outras atribuições. Se eventualmente a empresa não contar com um comitê de auditoria, o executivo da auditoria interna precisará de um canal de comunicação com o conselho.

TEORIA DA FIRMA

É bem possível que muitos alunos já tenham ouvido falar da teoria da firma, ou conflito de agência. Vamos ver do que se trata e como esse tema se relaciona com a governança corporativa.

Como já vimos anteriormente, a empresa tem uma série de atores, como a assembleia de acionistas, os sócios investidores ou o dono da empresa e os executivos, dentre outros. A teoria da firma destaca justamente a existência de uma segregação entre a propriedade da empresa e o seu controle. Os sócios são os proprietários, mas muitas vezes a gestão está à cargo dos executivos, que

são designados por termos bastante aceitos na literatura a respeito dessa teoria:

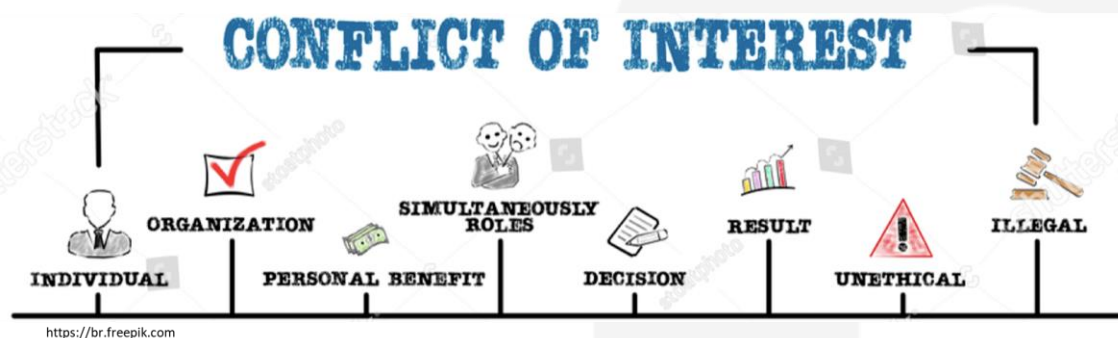
- Principal – é o dono da empresa, aquele que fornece os recursos financeiros para a empresa se constituir e continuar operando.
- Agente – É o executivo, responsável por administrar a empresa.

Teoricamente, o agente deve administrar a empresa conforme as orientações do principal. Contudo, os seres humanos são passíveis de determinados sentimentos não muito nobres. Assim em determinadas circunstâncias, principal e agente podem ter interesses distintos – e, ambos sendo racionais, vão procurar maximizar o seu interesse pessoal.

É nesse ponto que entra mais um conceito importante para a teoria da firma: a assimetria informacional, que significa a existência de um nível desigual de acesso às informações. Em determinadas ocasiões, os executivos podem tomar decisões que não sejam as melhores para a empresa, e sobre as quais os sócios não estejam devidamente informados, levando muitas vezes ao desperdício de recursos ou a dilapidação da riqueza, por exemplo. Nas organizações em que a propriedade e o controle são separados, por exemplo, os investidores minoritários têm acesso limitado às informações e aos atos efetivos da administração. Situações assim colaboram para a existência de conflitos de interesse.

A teoria da firma surgiu em 1976 dos estudos dos economistas Michael Jensen e Willian Meckling que tratavam, entre outros aspectos, do funcionamento das empresas e da existência desses conflitos de interesse. Pouco tempo depois, já na década de 80, houve nos Estados Unidos uma onda de casos envolvendo fundos extremamente mal geridos por executivos que estavam desviando recursos dos investidores. Foi quando o termo governança corporativa ganhou destaque, como uma forma de lidar com os conflitos de interesse e controlar o que acontece dentro da empresa. Esses temas começaram a ser debatidos na Europa na sequência e começaram a chegar ao Brasil na década de 1990. Com o tempo, diversos organismos internacionais começaram a publicar códigos de governança. No Brasil, temos o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), cujo trabalho de excelência é reconhecido nacional e internacionalmente.

TEORIA DE AGÊNCIA



Uma outra fase importante para que a governança continuasse ganhando relevância aconteceu em 2000, novamente nos Estados Unidos. Na época, a contabilidade de várias empresas estava sendo manipulada para inflar os resultados – ou seja, a posição econômico-financeira não refletia com fidedignidade suas transações e operações. Motivo: aumentar os bônus dos executivos – mas não eram só eles que estavam envolvidos nas fraudes. As investigações mostravam que auditores, advogados e bancos também faziam parte do esquema, pois cada um olhava para seu próprio benefício, como a teoria de agência explica. Essa situação antecedeu a promulgação da lei Sarbanes-Oxley, em julho de 2002, justamente como uma tentativa de restabelecer a ética e a moral que haviam se perdido, tamanha era a quantidade de empresas com fraudes.

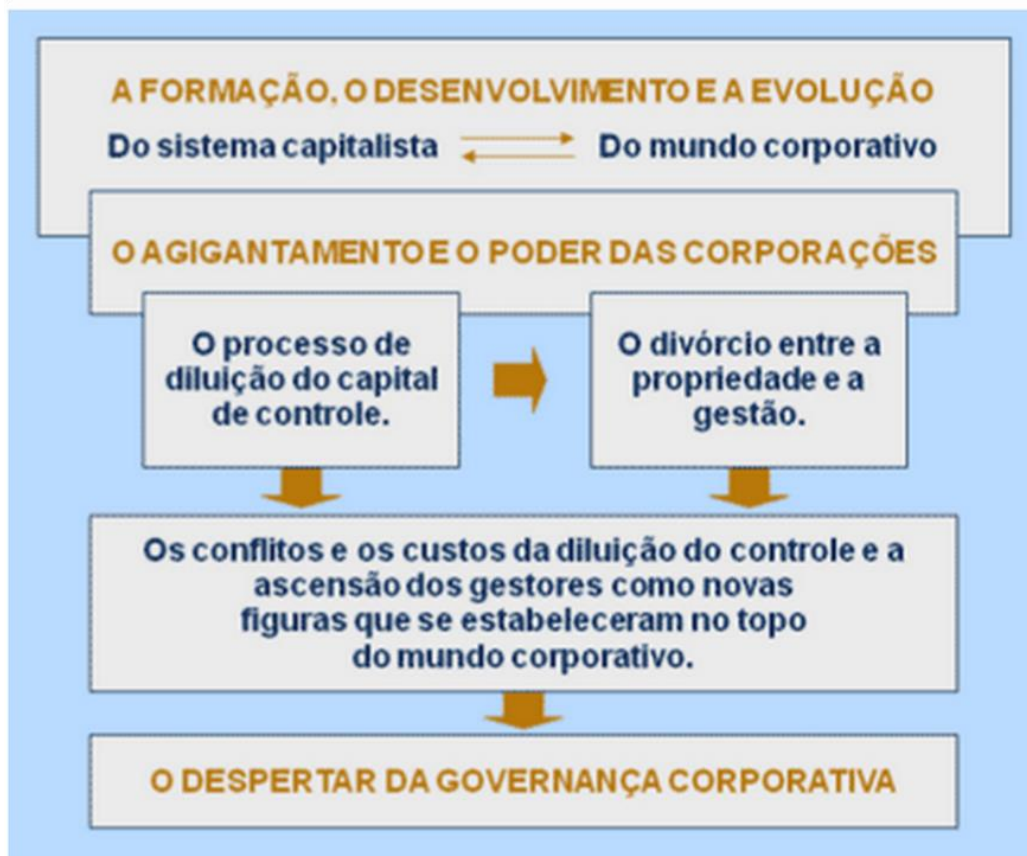
Assim, a governança pretende assegurar não só o bem-estar de todos os stakeholders, mas também a perenidade da empresa. A lei Sarbanes-Oxley não está no escopo de nosso trabalho – contudo, essa legislação representou uma revolução mundial no modelo de governança por trazer uma série de obrigações para as empresas. Há previsão de penalidades para os executivos e outros profissionais que colaborarem com a manipulação de números nas empresas. Companhias brasileiras que negociam seus papéis nas bolsas de valores nos Estados Unidos também estão sujeitas à Sarbanes-Oxley.

De forma geral, no Brasil as instituições financeiras têm um modelo governança mais rígido do que o das empresas não financeiras, atendendo às determinações mais rígidas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central (Bacen).

Podemos traçar uma linha do tempo mostrando como a questão do conflito de interesses nas empresas foi ganhando importância. Até a Revolução Industrial, as empresas tinham um dono que disponibilizava os recursos e tocava a gestão. Nesse contexto, não havia conflito de interesse: o proprietário preservava o bem-estar do próprio patrimônio. Com o passar do tempo, surgiram os grandes

conglomerados. As empresas começaram a ser capitalizadas de outras formas, inclusive por meio da obtenção de recursos no mercado de capitais. Assim surgiu a separação entre a propriedade e o controle. O dono, o sócio ou o investidor acionista passaram a contratar executivos para fazer a gestão dos negócios – e isso trouxe a tona a assimetria informacional e, com ela, a necessidade de ter modelos de governança para assegurar o bem-estar da empresa.

Origem e Motivações



Rosseti, J. P., Andrade, A. GOVERNANÇA CORPORATIVA: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências, 2014.

A relação entre a teoria da firma e a governança corporativa, então, pode ser resumida da seguinte forma:

O proprietário (acionista) delega ao agente (administrador) o poder de decisão sobre a empresa (nos termos da lei), podendo gerar divergências acerca do que seria o melhor para a empresa.

Executivos e conselheiros contratados pelos acionistas podem agir visando a maximização de seus interesses pessoais (maiores salários, estabilidade no emprego, maior poder, etc.), em detrimento dos interesses da empresa e demais partes interessadas (stakeholders).

Empresas e acionistas estabelecem medidas para alinhar os interesses dos envolvidos, visando ao sucesso empresarial (Firma).

Ao conjunto de práticas (monitoramento, controle e divulgação de informações) convencionou-se chamar de governança corporativa.

É preciso fazer uma ressalva: a teoria de agência se concentra na possibilidade do conflito de interesse principalmente na relação entre executivo e proprietário. Existem, no entanto, outras possibilidades. É muito comum haver conflitos de interesse entre acionistas majoritários e minoritários. É por isso que a nossa legislação societária e a própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM) possuem mecanismos para preservar os interesses dos minoritários, que não tem tanto poder de interferência nas empresas quanto os majoritários. Dependendo da companhia e do tipo de ação, o minoritário sequer tem direito a voto. A possibilidade de conflito de interesse, portanto, pode assumir diversas roupagens.

Em algumas situações, há conflitos entre diferentes áreas da gestão. Imagine que um banco, por exemplo, esteja avaliando a possibilidade de emprestar dinheiro para uma empresa. É muito comum haver casos em que a área comercial do banco quer fazer o empréstimo, mas os responsáveis pela gestão de riscos não consideram adequado, causando uma queda de braço dentro da instituição.

Existem também as pequenas coisas: um executivo que usa o cartão de crédito corporativo para pagar o almoço da família no fim de semana no domingo está ou não incorrendo em um conflito de interesses, já que deveria estar usando o cartão pessoal para suas despesas pessoais? Veja que nem só de grandes questões vive a governança, mas de toda a situação que representa risco relevante para a empresa.

PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA

A governança corporativa tem princípios que servem como um alicerce ou uma base de sustentação, que precisam ser considerados pelas empresas que zelam por um bom modelo e boas práticas. Vejamos alguns deles:

1. TRANSPARÊNCIA

Disponibilizar informações gerais, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros, referentes às ações gerencial e que conduzem à criação de valor, além de disposições de leis ou regulamentos.

As empresas, especialmente as listadas em bolsa, têm uma série de obrigações regulamentares previstas na legislação societária. Essas divulgações obrigatórias, porém, do ponto de vista da governança corporativa, não pode ser algo considerado como um diferencial. Um alto grau de transparência seria fundamentado ao divulgar mais do que o previsto na legislação. Esse é efetivamente o sentido do princípio da transparência. O que se percebe, porém, é que algumas empresas não gostam disso.

2. EQUIDADE

Dar tratamento justo a todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders).

Muitos autores, ao tratar do princípio da equidade, destacam a questão do relacionamento entre o acionista majoritário e o minoritário. No entanto, todos os públicos com os quais a empresa se relaciona (os stakeholders) devem ser tratados com equidade. Não pode haver tratamento diferenciado, por exemplo, em função de posição hierárquica na própria empresa. Essa é uma questão que está intimamente ligada à cultura e aos valores, que se transformam em princípios e orientam o comportamento das pessoas. É importante considerar que certos valores podem levar a situações de discriminação e tratamento diferenciado entre os stakeholders – mas, para falar efetivamente em governança, isso não pode acontecer.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ACCOUNTABILITY)

Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.

O princípio da prestação de contas determina que os chamados agentes de governança – ou seja, as pessoas responsáveis pelo estabelecimento do modelo e pela direção estratégica da empresa – precisam prestar

contas de sua atuação para os stakeholders. Normalmente, temos a tendência de pensar que o Conselho de Administração precisa prestar contas apenas aos acionistas. No entanto, essa prestação deve ser ampla, sobre toda a atuação desses agentes. A divulgação das demonstrações contábeis da empresa para o mercado também é uma forma de prestação de contas.

4. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Os agentes de Governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade (considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações).

O princípio de responsabilidade corporativa determina que os agentes de governança devem zelar pelo modelo de governança da empresa, verificando se essas decisões da empresa não estão agredindo questões de sociedade, sustentabilidade, diversidade e outros públicos de interesse, respeitando os valores éticos. Nos últimos tempos, temos ouvido falar muito sobre esses temas. As decisões tomadas pela empresa devem ser adequadas para todos, não apenas visando o lucro pelo lucro. A questão da responsabilidade corporativa está intimamente ligada a isso.

PILARES DA GOVERNANÇA

Os quatro princípios que acabamos de ver são uma espécie de alicerce para a governança corporativa. Eles ajudam a sustentar cinco pilares:

- PROPRIEDADE

O perfil do grupo de controle e dos demais proprietários determina como essas pessoas se relacionam e como são conduzidas as ações no modelo de governança da empresa. Pode até haver um modelo de governança adequado, mas nem sempre ele é integralmente aplicado, o que é uma questão bem sensível e motivo pelo qual encontramos tantos problemas em empresas.

- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

De acordo com a legislação societária (Lei 6.404/76), o conselho de administração tem direitos e deveres. Dentre os deveres, está o de trabalhar com diligência – ou seja, cuidar dos interesses da empresa como

se fossem seus próprios. Nem todo mundo se dá conta, mas segundo a legislação societária papel do conselho de administração é zelar pelos interesses da empresa, mesmo que sejam contrários aos do acionista majoritário. Normalmente, as pessoas pensam que o papel do conselho é zelar pelos interesses do sócio, acionista ou investidor, pois o conselho foi escolhido e indicado pelo investidor majoritário. No entanto, não é o que está escrito na lei.

- **GESTÃO**

A condução da gestão é uma razão para o sucesso ou insucesso da empresa, e precisa estar associada ao modelo de governança e dele ser consequência. Tudo precisa estar alinhado. Os gestores precisam trabalhar arduamente para colocar em prática o que foi direcionado pela estrutura de governança. Nem sempre isso é fácil. No ambiente corporativo, sempre vemos conflitos por recursos e pessoas dentro da empresa. A gestão é um pilar importante e precisa ser realizada com maestria para assegurar o bem-estar da empresa.

- **FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização pode parecer um termo um pouco pesado, mas podemos pensar em monitoramento ou supervisão. O importante é o significado e a efetividade da ação. Seu sentido é que todos na empresa são responsáveis por executar processos de gestão de riscos, pois a empresa como um todo precisa praticá-los. Existe uma metodologia chamada de três linhas (até 2019, chamava-se “três linhas de defesa”). É um modelo de delegação de papéis e responsabilidades dentro da empresa. A primeira linha é o gestor responsável por cada processo: é dele a responsabilidade inicial pela gestão de riscos. A segunda linha são áreas de apoio e suporte, como as áreas de controles internos, compliance, finanças e controladoria, gestão de riscos. Seu papel é apoiar a primeira linha e fornecer treinamento para uma efetiva gestão de risco. A terceira linha é a auditoria interna, que não deve se envolver na realização de nenhum processo que não sejam os de auditoria. O conselho fiscal também tem atribuições previstas na legislação societária, supervisionando a atuação do Conselho de Administração naquilo que lhe cabe.

- **ÉTICA E CIDADANIA CORPORATIVA**

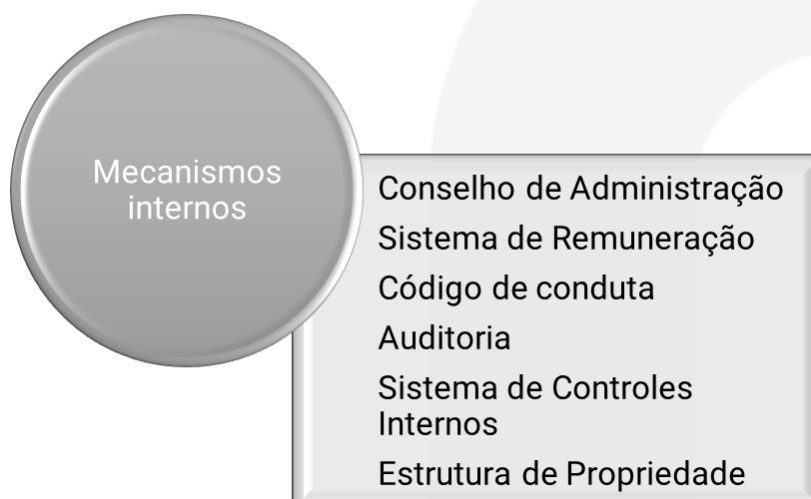
Este é um tema extremamente importante no capítulo de governança corporativa. A cultura ética organizacional conduzirá as ações de todas as

peçoas, não só as que estão dentro da empresa, mas também as que com ela se relacionam, mesmo estando fora. Se eu conduzo minhas ações de acordo com um modelo ético adequado, naturalmente criarei valor para a sociedade em vez de degradá-la ou desrespeitá-la.



MECANISMOS DA GOVERNANÇA

Vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre quais mecanismos a empresa pode lançar mão para proporcionar o bom andamento do seu modelo de governança dentro da empresa e tentar combater conflitos de interesse. Existem mecanismos internos e externos.



O primeiro mecanismo interno é o Conselho de Administração. Já falamos bastante dele – podemos acrescentar que se trata de um mecanismo interno essencial justamente por direcionamento a gestão e acompanhar o que está acontecendo efetivamente. Continuamente há um processo de tomada de decisão a partir dos relatos da auditoria, da gestão de riscos, dos controles internos e do compliance.

O segundo mecanismo é o Sistema de Remuneração – e aqui estamos falando da remuneração da alta gerência. Trata-se de um aspecto bastante sensível que sempre suscita discussões, discórdias e visões diferentes. Naturalmente, as empresas costumam criar modelos de remuneração variável atrelados ao desempenho da empresa. Isso por si só pode se tornar uma armadilha: os executivos podem ser tentados a inflar os números de forma artificiosa para melhorar a sua remuneração. O risco é maior se essa pessoa recebe muito rapidamente a sua remuneração – caso seja feita alguma coisa não muito louvável, o executivo tem a oportunidade de ir embora rapidamente após receber, antes que o problema seja identificado. Diante disso, desde 2009, a CVM tem normas obrigando as empresas listadas a comunicar acerca da remuneração do conselho e da diretoria, incluindo a remuneração mínima, média e máxima. A norma original era a Instrução 480, recentemente revogada, que deu lugar a uma versão aprimorada, que agora determina que empresa precisa prestar contas sobre o que respaldou seu modelo de remuneração e os referenciais do conselho de administração para aprová-lo.

Para as instituições financeiras, o próprio Banco Central controla com mão de ferro a questão da remuneração dos executivos. Desde 2010, há uma norma a respeito, frequentemente aprimorada, determinando que essas instituições tenham comitês de remuneração para justificar as escolhas de seus modelos.

O Código de Conduta (ou Código de Ética) também é um mecanismo interno e deve ser um livro de cabeceira no que diz respeito à questão ética.

Recentemente, várias empresas começaram a confeccionar s confeccionando seus códigos. Eles devem indicar como os valores da companhia vão se converter em orientações para o público interno e externo. Alguns temas são clássicos, como as regras para aceitar ou não presentes de modo a evitar conflito de interesses, ou o respeito que os colaboradores devem ter uns com os outros ou à diversidade. Atualmente, os códigos precisam incluir questões como a do assédio moral, o tratamento entre colegas, a urbanidade. As pessoas hoje pleiteiam mais seus direitos e a igualdade, e isso está na base da governança corporativa.

O código de conduta também precisa ser efetivo e não um mero pedaço de papel. Uma boa prática nas empresas é trabalhar o código com todos os colaboradores, desde o presidente até o estagiário ou jovem aprendiz, fazendo um treinamento anual, por exemplo.

O Sistema de Controle Interno é um mecanismo essencial para a gestão de riscos dentro da empresa. Os controles internos são atividades, normas, políticas e procedimentos que a empresa estabelece como parte do modelo de governança para orientar as pessoas a realizar processos, que por sua vez são conjuntos de atividades que transformam recursos em produtos ou serviços para um cliente interno ou externo. O controle interno, então, assegura que os processos estão funcionando adequadamente e não põem a empresa em risco.

No mercado financeiro, o Banco Central determina que os bancos estabeleçam seu apetite a risco de uma forma estruturada. Isso precisa ser feito pela governança. O próprio auditor externo do banco é obrigado a auditar não só as demonstrações contábeis, mas também o sistema de controles internos. Se a instituição não tem um sistema robusto de controles internos que faça frente aos seus riscos relevantes, há uma grande possibilidade de deficiência significativa nas demonstrações contábeis, que pode ser causada por erro ou fraude. A própria estrutura de governança precisa não só estabelecer o modelo de controles internos, mas também treinar as pessoas e monitorá-las frequentemente. O trabalho do auditor interno está voltado para processos que serão validados sempre pelos controles internos e reportados ao conselho competente.

Para fechar os mecanismos internos, vamos falar sobre a Estrutura de Propriedade. Toda empresa trabalha com capital próprio e capital de terceiros –

e é importante saber como seu modelo de capital está estruturado. A propriedade é muito ou pouco pulverizada? Quanto maior a pulverização do capital, mais elevada a possibilidade de conflitos de interesse, porque muitos minoritários distantes podem não conseguir visualizar claramente o que está acontecendo na empresa. Quando há uma proximidade maior e os executivos estão sendo observados de perto, maiores as chances de evitar que sejam tomadas decisões inadequadas para a empresa.



Até agora vimos os mecanismos internos de governança. Essas estruturas não são gratuitas e custam para as empresas. Os mecanismos externos por sua vez não geram custo, pois são coisas que acontecem fora dos muros, no mercado.

A Competição ou Aquisição Hostil é reconhecida como um mecanismo externo de governança. A lógica é a seguinte: uma empresa que passa a impressão de ser desorganizada costuma se tornar um alvo fácil para receber uma proposta de aquisição por parte de um concorrente ou outra empresa. Nesses processos de aquisição, os executivos muitas vezes perdem sua posição. Esse risco faz com que os executivos pensem duas vezes antes de tomar uma decisão na qual existam conflito de interesses

Outro mecanismo externo é a Cobertura de Analistas de Mercado. Quanto mais uma empresa está em evidência, mais ela chama a atenção dos analistas. O foco está principalmente nas companhias listadas em bolsa. O trabalho dos analistas

pode identificar se há algo estranho, como uma prática contábil não muito ortodoxa, o que é altamente prejudicial para a empresa. Isso significa que, indiretamente, a empresa se contém, porque sabe que suas demonstrações contábeis e outras atividades internas estão sendo observadas.

A Proteção Legal funciona como um mecanismo externo da seguinte maneira. Um exemplo que nós já mencionamos é o da lei americana Sarbanes-Oxley, promulgada em resposta a uma sucessão de escândalos corporativos. Há previsão de penas de 25 anos de prisão para os executivos em caso de problemas nas demonstrações contábeis. Uma das 11 seções dessa lei menciona justamente a necessidade de se ter controles internos efetivos no que diz respeito à captura dos eventos econômicos, ao registro contábil desses eventos, à elaboração das demonstrações contábeis e a sua divulgação. Por isso, todas as empresas sujeitas à Sarbanes-Oxley fizeram uma revisão geral e profunda acerca de seus controles internos, não só para assegurar a segurança e fidedignidade dos processos contábeis, mas de todo os eventos que desembocam nos registros contábeis.

No caso brasileiro, podemos considerar as normas da CVM voltadas para preservar os interesses dos acionistas, em especial os minoritários, como uma forma de proteção legal.

O último mecanismo externo que vamos citar são os Relatórios Contábeis Fiscalizados por Agentes de Mercado. Parece-se um pouco com a Cobertura dos Analistas de Mercado, mas é algo que vai além. Dependendo do interesse em relação a uma empresa, existem diversos atores que vão fiscalizar os relatórios contábeis das empresas. Uma empresa que não demonstre ter transparência ou um nível de divulgação adequado, chamará a atenção. Isso dá pistas sobre seu modelo de governança da empresa. Não se pode perder de vista: contabilidade é governança. As informações contábeis passam por uma bateria de revisões até chegar ao Conselho de Administração, de quem é a responsabilidade de autorizar sua divulgação.

SEGMENTOS DE LISTAGEM DA B3

Por volta dos anos 2000, a bolsa brasileira teve a iniciativa de segregar as empresas listadas por nível de governança corporativa. Naturalmente, o modelo de governança varia de empresa para empresa e está intimamente ligado a questões basilares, como valores e visão de mundo.

Sabemos que a legislação societária prevê um nível mínimo de exigência para as empresas listadas, mas o grande diferencial é a liberalidade – ou seja, o que a empresa faz além das suas obrigações. É nesse aspecto que as empresas que seguem um modelo de governança corporativa mais comprometido se destacam e merecem ser privilegiadas perante o mercado e os investidores.

Existem vários estudos que comprovam empiricamente que as empresas que têm um modelo de governança melhor têm um custo de capital menor. Por que não dar aos investidores a chance de selecionar as empresas mais comprometidas com uma boa governança? Segundo vários estudos acadêmicos, empresas com níveis melhores de governança proporcionam melhor retorno e costumam ter um menor custo médio ponderado de capital. É simples de entender. Um bom modelo de governança corporativa proporciona um controle melhor sobre os riscos. Naturalmente, se uma empresa tem um controle de riscos mais aprimorado, os investidores perceberão isso e exigirão um prêmio menor, reduzindo o custo de captação.

Voltando à questão dos diferentes níveis de listagem na Bolsa de Valores, o trabalho da bolsa, na ocasião ainda Bovespa, foi justamente segmentar as empresas listadas. Atualmente, existem seis níveis, sendo o básico aquele em que as empresas se limitam a atender às exigências da legislação societária em relação às divulgações e disponibilidades aos acionistas, especialmente os minoritários.

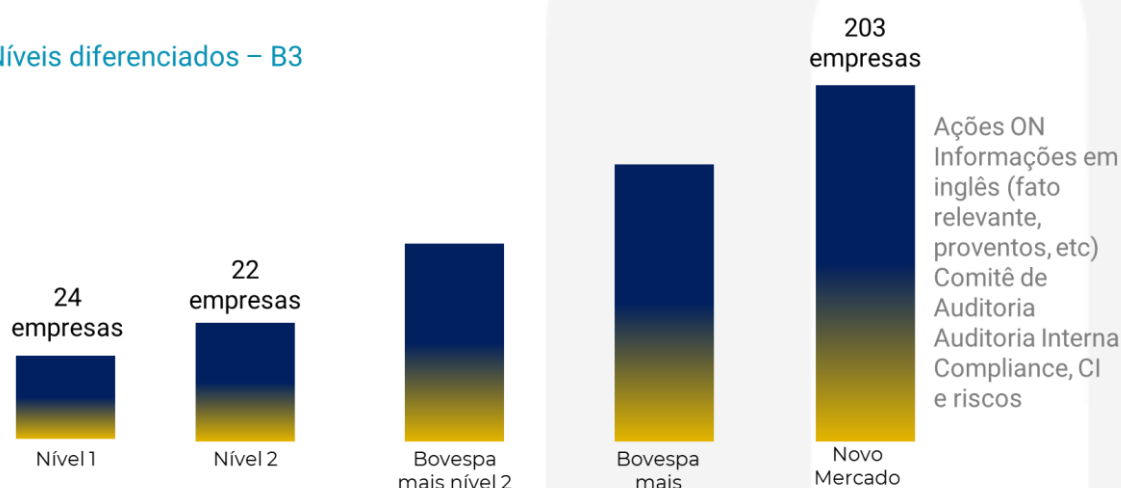
Os outros cinco níveis diferenciados vão aumentando o compromisso da empresa em relação às práticas de governança corporativa. Cada nível tem suas próprias exigências que a empresa deve cumprir, o que é acompanhado de perto pela CVM.

Então, nós costumamos pensar que são requisitos mais rígidos de governança. Mas não é nada leonino. É simplesmente algo mais estruturado, com a divulgação de um nível maior de informações do que o previsto na legislação societária. A empresa também precisa dar aos acionistas minoritários direitos adicionais não previstos na legislação societária. Nesse sentido, os segmentos considerados especiais de listagem procuram proporcionar um ambiente de negociação estimulante para o investidor e mais propício para a empresa captar recursos.

Atualmente há 203 empresas listadas no Novo Mercado, o nível mais alto desses segmentos especiais. Significa que houve um aprimoramento na verdade da qualidade no nosso mercado de capitais desde o início do ano 2000. A bolsa de

valores foi bastante proativa ao formular cinco níveis, o que dá a chance de as empresas melhorarem gradativamente os modelos de governança.

Níveis diferenciados – B3



A estrutura de governança corporativa pode ser custosa. Uma empresa listada no nível Novo Mercado tem um custo bastante superior ao de outra no nível básico de governança corporativa. É importante considerar esse aspecto na hora de decidir qual nível de listagem mais adequado para a empresa. De fato, de tempos em tempos, temos notícias de empresas que decidem fechar o capital como forma de reduzir custos. Isso mostra que o custo da governança corporativa deve ser colocado na ponta do lápis e considerado ao tomar decisões estratégicas.

NOVO MERCADO

As empresas listadas no Novo Mercado devem ter alguns elementos diferenciados. Vejamos os principais deles.

- **AÇÕES ORDINÁRIAS:** No Novo Mercado, só é permitido emitir ações ordinárias (ON). Isso significa que qualquer pessoa que comprar uma ação terá direito a um voto. É uma grande evolução por parte da empresa em relação a uma mentalidade que de certa forma ainda é bastante presente no Brasil. Até algum tempo atrás, a maioria das empresas emitia uma quantidade expressiva de ações preferenciais porque não queria dar o direito de voto ao acionista minoritário. Na realidade, essas companhias queriam captar dinheiro no mercado de capitais, mas não trazer um sócio. Ainda hoje, muitas empresas preferem emitir debêntures em vez

de ações. As ações não têm data de vencimento, ao contrário das debêntures, e são um compromisso para o resto da vida.

- **INFORMAÇÕES EM INGLÊS:** A empresa precisa divulgar informações relevantes ao mercado em português e em inglês. Há uma quantidade expressiva de investimentos estrangeiros na nossa bolsa. Não vamos entrar no mérito se é um investimento especulativo ou não, mas o importante é que essa é uma forma de fornecer conhecimento às pessoas de forma geral no mercado, por meio de um relatório que está em um idioma universal.
- **COMITÊ DE AUDITORIA:** É necessário que as empresas listadas no Novo Mercado tenham um Comitê de Auditoria, que é fundamental para assessorar o Conselho de Administração. Esse comitê tem papéis muito relevantes, como conduzir o trabalho da auditoria interna, supervisionar o trabalho da auditoria externa e analisar as demonstrações contábeis antes de serem apresentadas ao Conselho de Administração, além de outras atribuições importantes para a governança. A figura do Comitê de Auditoria nasceu nos Estados Unidos em 2002 com o advento da Lei Sarbanes-Oxley. As primeiras empresas brasileiras que tiveram de instaurar esses comitês foram aquelas negociadas no mercado americano e submetidas à SOX. Pouco tempo depois, em 2004, o Banco Central determinou que algumas instituições financeiras deveriam constituir comitês de auditoria, respaldado nas melhores práticas internacionais. Desde então, isso reverberou no mercado, levando mesmo empresas que não estavam obrigadas, inclusive não financeiras, a instituir esse tipo de comitê, que eleva consideravelmente a qualidade das demonstrações contábeis.
- **AUDITORIA INTERNA:** As empresas do Novo Mercado precisam ter Auditoria Interna. Isso melhora tudo dentro da empresa – processos, ambiente de controles internos, qualidade das demonstrações contábeis e até seu prazo de divulgação. Antes, somente instituições financeiras e empresas de seguros, previdência e capitalização precisavam ter auditorias internas.
- **COMPLIANCE:** Para ser listada no Novo Mercado, a empresa precisa ter uma estrutura de compliance, que se refere à adesão aos normativos

internos e externos. Isso significa que se tenho normas políticas e procedimentos estabelecidos na minha empresa e que fazem parte do modelo de governança, eles precisam ser cumpridos por todos. O mesmo vale para os normativos externos, como leis e decretos. Não se trata de cumprir normas e regras apenas para seguir obrigações legais. Veja um exemplo: atravessar a rua fora da faixa de pedestre não manda ninguém para a prisão, mas é preciso fazer isso por uma questão de gestão de riscos: a probabilidade de ser atropelado na faixa é menor do que fora dela. Por isso, o compliance é importante para o bem-estar de uma empresa.

- **CONTROLES INTERNOS:** A existência de controles internos é outra exigência do novo mercado. Eles são vitais para assegurar a qualidade e a gestão de riscos nos processos. Os controles internos se dividem em controle interno administrativo e contábil. Quer dizer, temos um conjunto de controles internos contábeis com o propósito de assegurar a fidedignidade das demonstrações contábeis.
- **PROCESSO ESTRUTURA E FORMAL DE GESTÃO DE RISCOS:** O processo estruturado e formal de gestão de riscos também é uma obrigação para as empresas listadas no novo mercado. Se não houver gestão de riscos, a empresa pode definir até o ponto de morrer.

ÍNDICES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A figura a seguir foi retirada do site da B3. Ela mostra quatro índices de ações - com governança diferenciada, tag along, trade e novo mercado. Esses índices funcionam como uma carteira teórica de ativos, como é o próprio Ibovespa. Vamos compreender melhor como funciona esse racional, sem entrar muito em questões metodológicas. Não estão incluídos nesses índices BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem.



- **ÍNDICE DE AÇÕES COM GOVERNANÇA CORPORATIVA DIFERENCIADA:** Esse índice inclui ações e units de empresas que estão no Novo Mercado ou nos níveis 1 ou 2 da B3. Esse índice consegue mostrar concretamente o que a teoria já dizia: empresas com boa governança tem maior probabilidade de proporcionar melhores retornos aos acionistas. É o que o investidor espera.
- **ÍNDICE DE AÇÕES COM TAG ALONG DIFERENCIADO:** Temos na sequência o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado. São empresas que darão condições diferentes para investidores minoritários caso seu controle seja vendido. A legislação societária prevê um mínimo que deve ser ofertado ao minoritário para que ele não fique em desvantagem em relação ao majoritário. No entanto, algumas companhias superam esse mínimo. São elas que compõem o índice, não importando o nível de listagem delas.
- **ÍNDICE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA TRADE:** Indicador do desempenho médio das cotações dos ativos (ações e units) de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam critérios adicionais.
- **ÍNDICE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – NOVO MERCADO:** Aqui é a menina dos olhos, como sabemos. O índice é composto pelas ações e units das empresas que estão no novo mercado.

A B3 tem outros índices, mas que não diz respeito aos níveis de governança. Vamos ter a oportunidade de verificar mais adiante que já existem índices voltados à questão ESG.

PROTEÇÃO AOS MINORITÁRIOS

Quando se fala na necessidade de haver mecanismos de proteção aos acionistas minoritários, pode parecer que essa categoria de investidores esteja em uma posição extremamente vulnerável. Não é exatamente isso. Ocorre que a legislação societária tem grande preocupação em preservar os interesses dos minoritários devido à sua posição geralmente mais distante da empresa do que o acionista majoritário, o que dá origem à assimetria informacional, como já vimos anteriormente. Nesse sentido, os órgãos de regulação, obviamente, vão sempre despender esforços para preservar os minoritários.

Vejamos então alguns mecanismos de proteção criados pelos reguladores e como eles foram sendo aprimorados ao longo do tempo.

- **AÇÕES PREFERENCIAIS E ORDINÁRIAS:** A legislação brasileira permite que as empresas emitam ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) – lembrando, obviamente, que isso não vale para o Novo Mercado, em que todas as ações precisam ser ordinárias. Os diferentes tipos de ações dão direitos e prerrogativas distintos aos seus detentores: os investidores preferencialistas não têm direito a voto e, portanto, não participam das decisões da empresa. No entanto, a legislação prevê que eles tenham preferência – daí a denominação desse tipo de ação – no recebimento de dividendos.
- **FREE FLOAT:** As empresas listadas em bolsa precisam manter um percentual mínimo de free float – ou seja, de ações livres para negociação no mercado. É uma forma de garantir para os minoritários que o ativo tenha liquidez. Recentemente, a B3 alterou de 25% para 20% do percentual de free float que deve ser atendido pelas companhias listadas no Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1. Os novos percentuais entraram em vigor em 31 de janeiro de 2023 – foram definidos após audiência pública e em linha com as práticas internacionais.
- **TAG ALONG:** O Tag Along tem por objetivo assegurar aos minoritários, por ocasião da alienação de controle de companhia aberta, os mesmos direitos aos acionistas controladores e não controladores. Na mudança (alienação) de controle de companhia aberta, o adquirente deverá ofertar publicamente aos demais acionistas detentores de ações com direito a

voto, o mesmo valor pago pelas ações do controlador, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (art. 254-A Lei 6404/76) do valor pago por ação com direito a voto aos integrantes do bloco de controle. Atualmente, as empresas listadas no Novo Mercado, no Bovespa Mais, no Bovespa Mais Nível 2 e no Nível 2 tem de assegurar um tag along de 100% aos minoritários.

- **VOTO MÚLTIPLO:** O sistema do voto múltiplo tem como finalidade dar representatividade aos acionistas minoritários no conselho de administração. Cada ação passa a ter direito não mais a um único voto, mas sim de quantos forem o número de vagas a serem preenchidas no conselho de administração, podendo o acionista cumular os votos em um único candidato ou distribuí-lo entre vários. Segundo a lei 6.404/76, o procedimento do voto múltiplo é direito exclusivo dos acionistas detentores de no mínimo 10% das ações ordinárias da companhia, mas atribuiu à CVM a prerrogativa de reduzir esse percentual. Isso foi feito, e por isso têm direito ao voto múltiplo os acionistas detentores de no mínimo 5% do capital votante, desde que o capital social da empresa seja de pelo menos R\$ 100.000.001,00. O requerimento do procedimento do voto múltiplo deve ser solicitado em até 48 horas antes da realização da assembleia.
- **OUTROS MECANISMOS DE PROTEÇÃO:** A lei 6.404/76 traz outros mecanismos de proteção aos minoritários, desde que eles tenham no mínimo 5% do capital social. Esses acionistas podem:
 - Requerer a exibição de livros da companhia.
 - Convocar assembleia geral (alínea c do parágrafo único do art. 123) □ 5% do capital social.
 - Requerer a apresentação de informações à assembleia geral ordinária (art. 157, § 1º).
 - Ajuizar, em nome da companhia, ação em face do administrador para reparação por danos causados pelo administrador, caso a assembleia geral deliberar por não ajuizar a ação de responsabilidade (159, §4º).

- Solicitar o funcionamento do conselho fiscal da companhia (art. 161, § 2º).
- Solicitar informações ao conselho fiscal (art. 163, § 6º).
- Ajuizar, em nome da companhia, ação em face da sociedade controladora para reparação por danos causados pela sociedade controladora (alínea a do §1º do art. 246).
- Solicitar o funcionamento do conselho fiscal de companhia filiada ao grupo, quando não for permanente.
- O Artigo 291 da lei 6.404/76 atribui à CVM a prerrogativa de reduzir o percentual mínimo de participação no capital social para que esses direitos sejam exercidos, mas isso não foi feito.

POSSÍVEIS PROBLEMAS DE GOVERNANÇA

No dia a dia das empresas podem surgir indícios de problemas ou deficiências na governança, sinalizando a existência de certos tipos de conflitos de agência. Muitas vezes esses conflitos podem parecer descaracterizados, no sentido de que as decisões dos executivos pareçam, inicialmente, algo normal e dentro dos processos esperados da gestão. O que determinará se haverá ou não um problema de governança serão os resultados dessas decisões, caso acabem dilapidando o patrimônio da organização.

Uma dessas situações é a diversificação excessiva dos negócios. A princípio, diversificar pode parecer algo bastante positivo, mas será que realmente será interessante para a empresa? O que pode gerar, né, em termos de resultado, o desfecho efetivamente. No entanto, diversificar excessivamente pode fazer a empresa perder o foco da sua atividade principal, desviando recursos e, no fim das contas, destruindo valor em vez de criá-lo. Pode ser que os negócios estejam sendo diversificados por isso beneficiar de alguma forma o responsável pela decisão, mas não a empresa. Por isso, é importante avaliar cuidadosamente os resultados dessa escolha.

Outro sinal de problema na governança é quando há um crescimento superior ao requerido, com reinvestimento dos fluxos de caixa em projetos com retorno abaixo do esperado. Sabemos que os investimentos possuem um determinado risco e, em função desse risco, o acionista exige um retorno mínimo, chamado de custo de oportunidade. É uma relação intrínseca entre risco e retorno. Uma

situação que indica um conflito de interesse ocorre quando uma empresa tem crescimento superior ao esperado pelo acionista, e os fluxos de caixa provenientes dessa expansão acelerada acabam sendo aplicados em projetos cujo retorno é inferior ao custo de oportunidade, levando à destruição de valor. Isso pode ser fruto de escolhas feitas em alguma esfera executiva e que acabem não trazendo benefícios para a empresa, mas para os tomadores da decisão.

Uma questão bem fácil de identificar no dia a dia da empresa são os gastos pessoais excessivos de seus executivos e gestores (trata-se da junção inadequada de gastos pessoais com os gastos empresariais). Não se trata de um problema restrito à alta administração – pode ocorrer também nos níveis intermediários, e é um exemplo de dilapidação do patrimônio da empresa. É preciso estabelecer procedimentos e políticas adequadas para verificar quando um determinado gasto está inserido no contexto da empresa, evitando despesas desnecessárias. É importante ter políticas claras na empresa, pois isso funciona como um controle interno para que as pessoas se comportem pensando no melhor interesse da organização e não no seu próprio.

Quem acompanha o mercado vê que existem muitos casos de empresas com resultados insuficientes, mas que pagam altos bônus aos executivos. É uma situação clássica de dilapidação do patrimônio empresarial. Há determinadas organizações que, em suas políticas de bônus, de executivos, de remuneração variável, tomam por base determinados indicadores da empresa, como o EBITDA, que não representa efetivamente o caixa, o potencial geração de caixa de um negócio. Nesses casos, é preciso avaliar se efetivamente a posição mostrada pelo EBITDA reflete a realidade dos resultados financeiros da empresa. É importante que os modelos de remuneração variável das empresas não permitam a existência de conflito de interesses em que o executivo tenha a possibilidade de inflar os resultados de forma artificiosa para melhorar sua remuneração.

Outra situação que indica claramente deficiências no modelo de governança é quando membros da família são designados para determinadas posições gerenciais, o que chamamos de nepotismo. Essa é uma questão extremamente delicada dentro do âmbito da governança corporativa – especialmente em empresas familiares, nas quais sempre há o risco de haver indicações de pessoas da família para ocupar posições sensíveis sem a qualificação necessária ou até mesmo sem vocação para negócios. Importante: no mundo todo, as companhias familiares são fundamentais para a economia e a geração de empregos. Existem grandes conglomerados no Brasil que são familiares. Mas os problemas de governança causados por conflitos na família são muito comuns.

Por isso, é importante ter um Conselho de Família, cujo papel é administrar os interesses dos familiares separadamente dos da empresa.

Por fim, temos outro problema de governança relativamente comum que é o Tunneling, caracterizado pelo desvio de recursos corporativos de uma entidade ou de seus acionistas minoritários para o controlador. Um exemplo é a venda de produção ou ativos de uma companhia a preços inferiores aos de mercado para outras empresas do grupo, visando à maximização do resultado dessas últimas. Faz parte do que se chama de transações entre partes relacionadas, que podem ser perfeitamente legítimas quando atendidas as condições de mercado. O problema é quando essas operações geram benefícios indevidos para alguns atores.

Por conta disso, as empresas que divulgam informações ao mercado têm a obrigação legal de deixar claro e transparente o nível de relação entre partes relacionadas, que tanto podem ser empresas quanto pessoas físicas. Motivo: o mercado precisa entender se há alguma possibilidade de desvio ou conflito de interesse.

INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS

O tema dos investimentos responsáveis tem sido motivo de vários movimentos no mercado tanto no exterior quanto no Brasil. Simplificadamente, por este termo designa-se a estratégia e a prática de incorporar fatores ambientais, sociais e de governança nas decisões de investimento. Se ainda existem gestores ou investidores institucionais que não levam em conta os fatores ambientais, sociais e de governança ao tomar decisões de investimento, isso provavelmente está com os dias contados, porque essa é uma tendência mundial e o Brasil não pode ficar de fora.

O acrônimo que vem sendo cada vez mais utilizada é ESG, de Environmental, Social and Governance (ou sua versão em português, ASG, de Ambiental, Social e Governança). Considerar os aspectos ambientais diz respeito a tomar ações que não só não degradem o meio ambiente, como contribuam para sua preservação e desenvolvimento (também está relacionado à sustentabilidade). Os aspectos sociais referem-se a questões como diversidade e inclusão de pessoas, além dos direitos humanos (desde o respeito a opiniões diferentes quanto ao compromisso de combater o trabalho escravo ou análogo a escravo nas cadeias de produção). A Governança está relacionada a todo os aspectos que estamos vendo nesta disciplina, como por exemplo a necessidade de transparência nas empresas e de respeitar leis e normas.

O QUE É ESG OU ASG?



Veja no quadro a seguir alguns exemplos de fatores relacionados à agenda ESG.

EXEMPLOS DE FATORES ASG/ESG



Fonte: PRI

Alguns destaques em cada uma dessas três áreas:

- Fatores ambientais: Muitas empresas já propuseram, por conta própria e independentemente de governos, ações voltadas para a sustentabilidade e a preservação a adotar até 2030, revertendo efeitos nocivos que contribuem para as mudanças climáticas, cuidando para que não haja

esgotamento de recursos naturais, reduzindo resíduos e poluição devido às atividades, eliminando o desmatamento, entre outros aspectos.

- Fatores sociais: Estão relacionados aos direitos humanos, ao combate à escravidão e ao trabalho infantil e às condições inadequadas de trabalho, bem como ao assédio moral. Cresceram também nos últimos anos as iniciativas voltadas à diversidade no ambiente das empresas.
- Fatores da governança: Um ponto a destacar aqui é o combate à propina e à corrupção, que ferem diversos princípios da governança corporativa e a Lei Anticorrupção (12.846/2013), que trata principalmente dos relacionamentos entre as empresas e a Administração Pública. Além disso, é preciso atenção à estrutura e à diversidade do Conselho de Administração, para que seja independente e adequado às boas práticas de governança. Um aspecto ainda em discussão é o comportamento das empresas em relação ao lobby político – um assunto que ainda não é regulamentado no Brasil – e às doações. Por fim, de maneira bastante específica, deve-se considerar o planejamento tributário: não há problema se a empresa trabalha com inteligência societária e tributária para diminuir o pagamento de impostos de forma lícita, antes da ocorrência do fato gerador – o que não se pode é descaracterizar alguma operação depois que o fato gerador aconteceu, nem chamar evasão fiscal de planejamento tributário.

Recentemente, surgiu no mundo um compromisso para que as decisões tomadas hoje não inviabilizem o mundo para as próximas gerações. Essas questões foram muito discutidas na Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas, e a seguinte declaração dá uma boa ideia dessas discussões:

Não haverá paz global sem direitos humanos, desenvolvimento sustentável e redução das distâncias entre os ricos e os pobres. Nosso Futuro Comum depende do entendimento e do senso de responsabilidade em relação ao direito de oportunidade para todos“. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - ONU

É desse debate que emerge a análise de investimentos responsáveis, considerando aspectos do ESG, que teoricamente devem proporcionar retornos melhores. O que se começa a observar é que vários investidores institucionais

estão em busca de investimentos que atendam as exigências do ESG. Existe no mundo um grande volume de recursos para alocar, e se os países começam a estabelecer regulações exigindo que os investidores levem em consideração os aspectos ESG, os ativos que privilegiem questões sociais, ambientais e de governança serão mais procurados.

Veja, por exemplo, alguns aspectos ressaltados no Brasil pela Anbima (Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais):

“No contexto do mercado financeiro, o acrônimo ESG foi cunhado pela primeira vez no relatório Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World, lançado pelo Pacto Global em 2004. A incorporação de questões socioambientais ou de princípios éticos em teses de investimento é, todavia, uma prática centenária, iniciada no século XVIII. Posteriormente, na era moderna, os primeiros fundos com uma temática ASG surgiram na França (Amundi's Pioneer Fund, 1928), na Suécia (Aktie Ansvar Myrberg, 1964) e nos Estados Unidos (Pax World Fund, 1971). Na década de 1990, foi lançado o primeiro índice ASG (Domini 400 Social Index tracked) e o primeiro rating ASG de empresas (Seven Pillars of Corporate Social Performance and Responsibility - CSP/CSR).

O tema ganhou ainda mais visibilidade a partir de 2006 com a criação do PRI (Principles for Responsible Investment, ou Princípios para o Investimento Responsável), iniciativa de adesão voluntária, que determina que os signatários levem os fatores ASG em consideração em seus processos de análise e decisão de investimentos.

A medida ganhou tração ao longo dos anos e, em março de 2021, contava com mais de 3 mil signatários, entre provedores de serviço, gestores de recursos e investidores institucionais – estes dois últimos com ativos sob gestão que ultrapassavam US\$ 120 trilhões nessa mesma data.”

Os PRI foram desenvolvidos de forma conjunta pela Organização das Nações Unidas (ONU), grandes investidores institucionais mundiais, especialistas da indústria de investimentos e representantes da sociedade civil.

Os PRI foram lançados em abril de 2006 na Bolsa de Valores de Nova Iorque, tendo sido subscritos por aproximadamente três mil signatários, desde então.

Os PRI representam um conjunto voluntário e amplo de princípios que abrem a possibilidade de inúmeras ações para incorporar a agenda ASG nas práticas dos investidores globais e podem contribuir para o desenvolvimento de um sistema financeiro mais sustentável.

A efetiva aplicação dos PRI requer novos guias e formas de reporte ASG e novas regulações de mercado que exigem a criação de políticas de responsabilidade social e ambiental para empresas não financeiras e instituições financeiras.”

Os seis princípios do PRI são os seguintes:

- Princípio 1: Incorporaremos questões ESG na análise de investimentos e nos processos de tomada de decisão.
- Princípio 2: Seremos proprietários ativos e incorporaremos questões ESG em nossas políticas e práticas de propriedade.
- Princípio 3: Buscaremos a divulgação apropriada sobre questões ESG pelas entidades em que investimos.
- Princípio 4: Promoveremos a aceitação e implementação dos Princípios no setor de investimentos.
- Princípio 5: Trabalharemos juntos para aumentar nossa eficácia na implementação dos Princípios.
- Princípio 6: Cada um de nós relatará suas atividades e progresso na implementação dos Princípios.

No Brasil, já no final da década de 1990, algumas empresas começaram a publicar balanços sociais, inspiradas em um padrão internacional, dizendo respeito à geração de valor do negócio e a sua destinação. Isso permite visualizar a responsabilidade social da empresa. Esse tipo relatório nunca chegou a ser obrigatório no Brasil. Nat

Naturalmente, alguns fundos de investimento passaram a buscar essas empresas socialmente responsáveis e que prezavam as questões de

sustentabilidade. Mas com o tempo isso ficou meio esquecido. E atualmente, como nós estamos?

A sustentabilidade corporativa e as finanças sustentáveis não são um tema novo no Brasil. No final da década de 1970, empresas brasileiras começaram a publicar relatórios de sustentabilidade, chamados na época de balanço social.

Os mercados financeiro e de capitais acompanharam a tendência e, no início dos anos 2000, foram lançados vários fundos que investiam em ações de empresas com boas credenciais em sustentabilidade corporativa ou que repassavam uma fatia da taxa de administração para organizações sociais ou ambientais, uma prática atualmente em desuso.

Esses fundos ganharam, no mercado e na imprensa especializada, a nomenclatura de “fundos socialmente responsáveis”, “fundos éticos” ou “fundos do bem”. Nos anos recentes, a constatação da importância de se levar em consideração os aspectos ASG no processo de análise de investimento tem sido crescente pelos agentes do mercado. Efeitos cada vez mais visíveis das mudanças climáticas, tragédias ambientais e problemas sociais acionaram um alerta para a necessidade de inclusão da sustentabilidade nos processos de decisão de investimento.

Desde janeiro de 2022, as instituições financeiras devem identificar fundos com objetivo/mandato de investimento 100% sustentável. Eles levam o sufixo IS (Investimento Sustentável) no nome e nenhum investimento pode comprometê-lo. Esse foi o resultado de um trabalho da Anbima, que em 2020 lançou um primeiro guia para a incorporação dos aspectos ESG nas análises de investimento (a segunda versão desse guia foi lançada em 2022).

Os requisitos para o gestor de fundos de investimento sustentável são os seguintes:

Critérios		Requisitos para o gestor
1	 Compromisso com a sustentabilidade	Atestar seu compromisso por meio de um documento escrito que descreva diretrizes, regras, procedimentos, critérios e controles referentes às questões ASG e/ou ao investimento sustentável
2	 Governança	Manter estrutura de governança dedicada às questões ASG
3	 Transparência	Assegurar a divulgação da política de sustentabilidade e da respectiva estrutura de governança

Fonte: ANBIMA

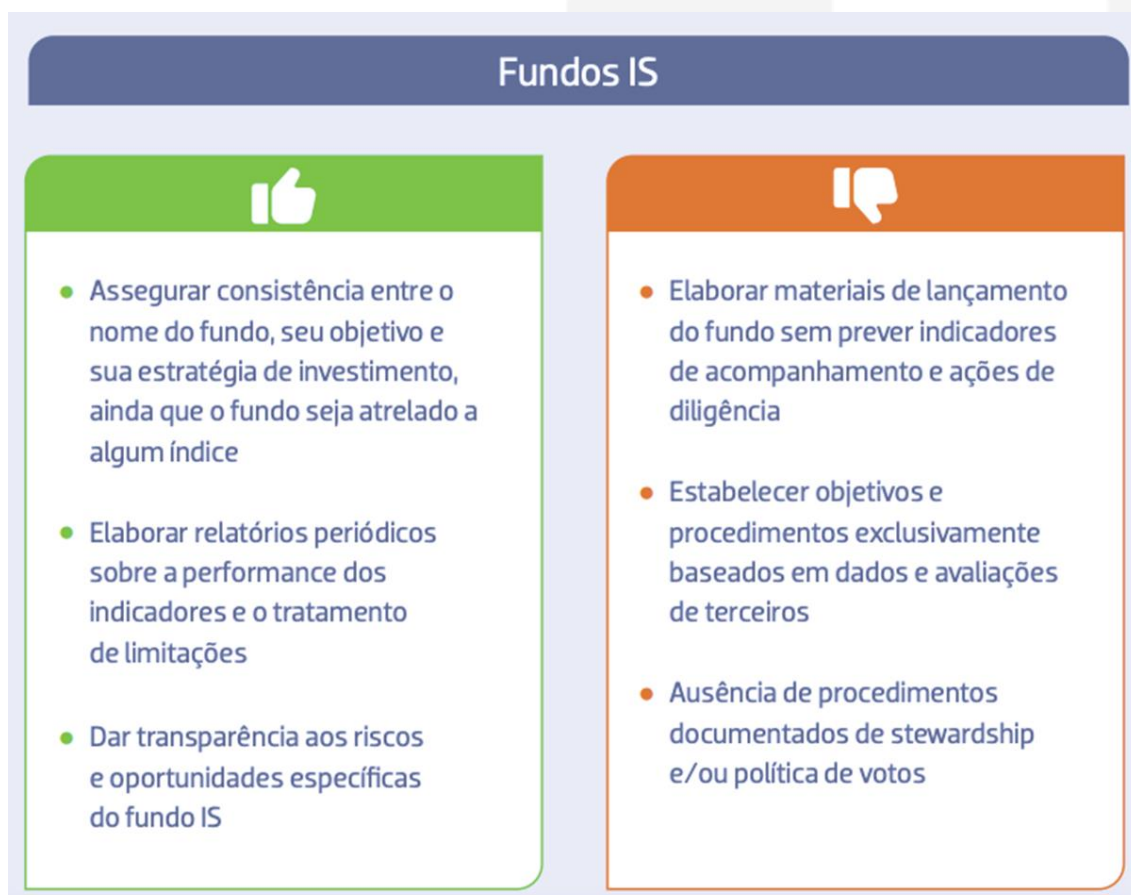
Para que um fundo possa então ganhar a sigla IS, existem algumas questões a considerar. É preciso:

- Assegurar consistência entre o nome do fundo, seu objetivo e sua estratégia de investimento, ainda que o fundo seja atrelado à algum índice.
- Elaborar relatórios periódicos sobre a performance dos indicadores e o tratamento das limitações.
- Dar transparência aos riscos e oportunidades específicas do fundo IS.

O que não é aceitável para um fundo que se diz sustentável:

- Elaborar materiais de lançamento sem prever indicadores de acompanhamento e ações de diligência.

- Estabelecer objetivos e procedimento exclusivamente baseados em dados e avaliações de terceiros.



Fonte: ANBIMA

Uma outra iniciativa da Anbima está voltada para a emissão de títulos de renda fixa. São orientações que ajudam esses emissores a evitar cair no que é conhecido como Greenwashing. De acordo com a Esma (European Securities and Market Association), greenwashing se refere à distorção do perfil de sustentabilidade divulgado publicamente por um emissor, ou das características ou dos objetivos de um produto ou instrumento financeiro, que não reflita adequadamente os riscos e impactos ESG subjacentes associados ao seu emissor, instrumento ou produto financeiro.

No fim de 2022, a Anbima editou um guia para oferta de títulos de renda fixa ESG, com um conjunto de melhores práticas para os emissores. Trata-se de um documento de adesão voluntária. A Anbima não vai supervisionar ou fiscalizar se as emissões estão seguindo o padrão proposto. Isso vem num momento em

que os chamados títulos verdes vem ganhando espaço. Por meio desses papéis, os emissores captam recursos para financiar projetos que vão preservar o meio ambiente ou para ações que observem as questões de sustentabilidade e responsabilidade social, por exemplo. Ainda não é um movimento muito forte no Brasil, principalmente porque requer todo um trabalho de preparação, um prospecto sobre as ações que devem ser realizadas e a comprovação do uso dos recursos, dos resultados. No contexto dessas iniciativas de ESG, a Anbima apresenta dois mini-estudos de casos, um positivo e um negativo, que são bastante ilustrativos.

Case – Exemplo positivo



Gestor de empresas listadas

FFF (nome fictício) é um gestor de empresas listadas que faz alocações expressivas de capital em empresas middle market, sobretudo na América Latina, incluindo o Brasil. É um investidor relevante, engajado e de longo prazo. Em 2017, a organização tornou-se uma B corp e, em 2019, adotou a sua primeira “Sustainable Finance Policy”, centrada no conceito de “ESG in Action”. Práticas e dados ASG são utilizados ao longo de todo o ciclo de investimentos e têm o mesmo peso que dados financeiros na tomada de decisões. Nas fases de sourcing e due diligence, identificam-se os riscos inerentes a cada ativo (políticos, compliance, mercado e ASG). Especificamente, ao identificar riscos ASG, são identificadas também oportunidades ASG – que problemas sociais, ambientais e de governança poderão ser corrigidos para destravar valor financeiro? Essas premissas ASG são contabilizadas em métodos de valuation (DCF). Após o investimento e durante os primeiros 100 dias, o gestor negocia um “action plan” com cada empresa investida, estabelecendo objetivos e métricas ASG. Ele apoia as empresas na sua jornada de sustentabilidade, convertendo riscos em oportunidades de gerar valor social, ambiental e financeiro.

Pontos importantes:

- O gestor utiliza dados ASG no ciclo de desenvolvimento e pode mensurar de forma objetiva os resultados das práticas que adota.
- Ele dá a esses dados o mesmo peso que aos financeiros – no passado, quando algum gestor iria selecionar ativos, eram privilegiados basicamente os dados financeiros, sem levar em conta outras questões. Os aspectos financeiros continuam importantes, mas de fato estamos cada vez mais tomando nossas decisões olhando para as questões ASG.

- Ele identifica os riscos inerentes a cada ativo, incluindo os relacionados aos aspectos ASG.
- Ele não se limita à fase de análise e de investigação antes de selecionar os ativos, mas continua trabalhando de perto com as empresas para estabelecer as questões ASG, de forma a efetivamente criar valor.
- Muito importante: esse gestor, no geral, apoia as empresas na sua jornada de sustentabilidade, convertendo riscos em oportunidades de gerar valor social, ambiental e financeiro.

Case – Exemplo negativo



Gestor GGG (nome fictício) lançou um novo fundo, com uma carteira composta por empresas do Ibovespa que receberam bons ratings ASG de uma agência de dados especializada. Porém, o gestor não realizou qualquer ajuste organizacional ou processual na organização, não tem executivos com expertise em ASG e não adotou nenhuma política interna para realizar esse tipo de investimento. O engajamento com as empresas do portfólio não contempla questões ASG. Além disso, a agência de dados contratada também não é auditada e as metodologias que usa não são disponibilizadas publicamente. O fundo foi criado para atender à vontade de cotistas (de outros fundos do gestor) de investir em um fundo ASG. A performance não tem sido relevante, principalmente porque o gestor tem sido incapaz de identificar as empresas com maior capacidade de gerar valor financeiro por intermédio de ASG ou porque a empresa não consegue estimar se a boa performance dessas empresas em sustentabilidade já foi precificada pelo mercado e está embutida no valor da ação. Ele também não tem conseguido aferir com qualidade o perfil de risco dos ativos da sua carteira.

Pontos importantes:

- Esse gestor não fez sua própria análise das empresas listadas, mas selecionou ativos que haviam recebido classificações de risco voltadas às questões ESG por parte de uma agência. Nem sempre é bom se basear nos indicadores gerados por terceiros, a depender de quem são eles, quais as métricas e os parâmetros utilizados. Será que esse terceiro está comprometido com a questão ESG?

- Há três situações que não são coerentes com o ASG: não foram realizados ajustes organizacionais ou processuais, não há executivos com expertise ASG e não foi adotada nenhuma política interna para realizar esse tipo de investimento. Em situações assim, há uma forte possibilidade de resvalar no greenwashing
- O fato de a agência dos dados contratada não ser auditada, nem serem disponibilizadas publicamente as metodologias utilizadas compromete a transparência (o que é um pilar da governança, o G do ASG).

Segundo a Anbima, dos fundos que considerem as questões ASG, espera-se o seguinte:

- Informações claras, completas e atualizadas sobre a metodologia ASG, indicadores e conceitos básicos estão acessíveis no material de marketing.
- Políticas de diligência e participação ativa na governança de índice, quando o fundo utiliza essa estratégia ASG.
- Qualificação de equipes para avaliação interna das características ASG dos ativos para além da utilização de dados de terceiros.

Não são recomendáveis:

- Metodologia ASG que se limita a um filtro negativo sem estabelecimento de indicador ou métrica de desempenho ASG para universo de investimentos.
- Fundo atrelado à índice que não tem foco ASG e adota um número limitado de exclusões, sem ações continuadas.
- Metodologia aplica-se a percentual da carteira, sem definição de procedimentos para a parcela remanescente de investimentos e de stewardship.

Fundos que consideram questões ASG



- Informações claras, completas e atualizadas sobre a metodologia ASG, indicadores e conceitos básicos estão acessíveis no material de marketing
- Políticas de diligência e participação ativa na governança de índice, quando o fundo utiliza essa estratégia ASG
- Qualificação de equipes para avaliação interna das características ASG dos ativos para além da utilização de dados de terceiros



- Metodologia ASG limita-se a filtro negativo sem estabelecimento de indicador ou métrica de desempenho ASG para universo de investimentos
- Fundo atrelado a índice que não tem foco ASG e adota um número limitado de exclusões, sem ações continuadas
- Metodologia aplica-se a percentual da carteira, sem definição de procedimentos para a parcela remanescente de investimentos e de stewardship

ÍNDICES RELACIONADOS ÀS QUESTÕES ESG

Existem uma série de índices relacionados às questões ESG utilizados no Brasil. Os mais conhecidos no mercado são os seguintes:

- **Índice de Carbono Eficiente (ICO2):** Reúne organizações que desenvolvem políticas internas para diminuir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa e se comprometem de maneira ética a reduzir a geração de carbono. Essa foi uma das primeiras bandeiras da sustentabilidade: diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Diversos segmentos da economia brasileira estão adotando iniciativas para isso – até mesmo o agronegócio, um setor importantíssimo para a nossa economia.
- **Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3):** Avalia se as empresas listadas na Bolsa de Valores estimulam práticas sustentáveis na sociedade. Para fazer parte dessa carteira de empresas, é preciso apresentar dados sobre as práticas adotadas, que serão avaliados pela B3

(que por sua vez dará uma nota para posicionar a organização em um ranking).

- Sistema B: Certificação feita pelo Sistema B Brasil em parceria com a americana B-Lab. Para receber esse selo, as companhias devem passar por um processo de avaliação que leva em conta seus impactos sociais e ambientais. É um processo avaliativo, e quando a empresa se submete a isso, naturalmente conseguirá identificar as oportunidades de melhoria.
- Estratégia Investimento Verde: De iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, esse é um conjunto de métricas socioambientais que são monitorados em editais de infraestrutura. As empresas vão ser avaliadas de acordo com métricas socioambientais para averiguar se pode atuar e atender ao governo, sem degradar o meio ambiente.

O ISE foi criado em 2005 e é o quarto mais antigo do gênero existente no mundo. Trata-se de uma carteira teórica composta por empresas reconhecidamente são comprometidas com as questões de sustentabilidade, de acordo com uma metodologia desenvolvida pela Bolsa. Essa metodologia se baseia num processo anual, por meio de um questionário setorizado que as empresas respondem e enviam evidências para que a B3 verifique a aderência das empresas.

Em 2022, houve 73 empresas participantes, sendo que 48 entraram para a carteira, que atualmente tem 27 setores representados. O questionário ISE considera as seguintes dimensões: capital social, capital humano, governança e alta gestão, meio ambiente e o modelo de negócio e inovação.

Na dimensão do capital humano, são consideradas entre outros temas as práticas trabalhistas. Esse é um dos temas que nós já conversamos aqui quando começamos a falar sobre ASG – a questão do relacionamento da empresa com seus colaboradores. É uma questão de direitos humanos.

Na dimensão da governança, consideram-se os fundamentos da gestão da sustentabilidade empresarial e da gestão de riscos, práticas de governança corporativa, ética nos negócios (que é um dos pilares da governança corporativa), manutenção de ambiente competitivo, gestão do ambiente legal e regulatório (compliance).

Na dimensão capital social, o índice considera os direitos humanos, as relações com a comunidade, a cidadania corporativa e a segurança de dados (lembrando que em 2018 foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege os dados dos indivíduos, um respeito ao cidadão).

Na dimensão meio ambiente, são levadas em conta as políticas e práticas de gestão ambiental das empresas.

Existem algumas outras iniciativas ESG tramitando no parlamento brasileiro. No Senado Federal, por exemplo, nós vamos encontrar o projeto de lei 4363/2021. Seu propósito é criar o selo nacional ASG, que seria conferido às empresas que investem em ações e projetos de motivação ambiental, social e de governança. (No início de 2023, esse projeto aguardava a designação de um relator).

Outras iniciativas estão surgindo do setor financeiro. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil têm várias iniciativas no sentido de tornar mandatórias determinadas ações relacionadas às questões ESG para as instituições financeiras. A CVM reformulou recentemente a norma que exige que as empresas divulguem diversas informações relacionadas à governança, perpassando agora não apenas o pilar da governança, mas também a sustentabilidade, a responsabilidade social, e as questões climáticas.

MOVIMENTOS ESG

Até agora, vimos diversos aspectos conceituais sobre ESG. Existem, no entanto, iniciativas que estão concretamente incluindo nas análises de investimento uma avaliação das políticas das empresas para os pilares do meio ambiente, dos aspectos sociais e da governança. Recentemente, por exemplo, a XP Investimentos anunciou uma parceria com a gestora de investimentos Nordea, gestora de investimentos com base em Helsinki, na Finlândia, atualmente considerada uma referência internacional em investimentos que consideram questões ESG. Nas palavras da própria XP, a motivação foi a seguinte:

"O ESG é um indicador importante do bem-estar de uma empresa. Integrar ESG em uma análise fundamentalista ajuda a mitigar riscos e desvantagens. Pensando nisso, a XP fez parceria com a Nordea para oferecer sua estratégia flagship de ações globais com foco em critérios ESG."

Como sabemos, há duas formas de analisar uma empresa: a técnica e a fundamentalista. A fundamentalista busca avaliar o valor intrínseco da empresa. Uma de suas fontes são as demonstrações contábeis, essenciais para a compreensão do desempenho econômico e financeiro da empresa, bem como suas expectativas e retornos. Contudo, a contabilidade tem uma limitação no seu escopo, trazendo apenas o que é possível ser mensurado, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. Apesar disso, temos um conjunto de relatórios que nos fornece informações de ordem qualitativa e não apenas quantitativa. Ao adicionar os aspectos ESG nos processos de análise de empresas, é possível acrescentar um aspecto importante na hora de selecionar ativos financeiros para investir. Veja como a Nordea encara esse tema, segundo suas próprias declarações:

“A Nordea considera que é seu dever fiduciário se preocupar com todos os fatores que são materiais para os investimentos de clientes, incluindo aqueles que não são financeiros, tais como fatores ESG. É por isso que foi uma das primeiras signatárias dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável em 2007 e tem aprimorado, por mais de uma década, sua estrutura abrangente de investimento responsável. Sob a orientação de seu Comitê de Investimento Responsável, presidido pelo CEO da Nordea Asset Management, a empresa desenvolve políticas, procedimentos e produtos de investimento com base nas considerações de Investimento Responsável.

Sua estrutura de Investimento Responsável inclui uma política corporativa que se aplica a todos os fundos. No centro dessa abordagem está o ativismo acionário. A Nordea é um acionista ativista e, como tal, vota em participações com objetivo de se envolver em assuntos materiais, financeiros ou não financeiros (ESG), nas empresas. A Nordea vê como uma forma poderosa de gerar mudança e criar valor de longo prazo para os acionistas. Embora o engajamento seja sua abordagem preferida, também define uma política de exclusão pela qual exclui certas empresas, atividades ou setores de todos seus fundos.”

Um ponto importante é a declaração da Nordea de que o ESG é uma forma poderosa de criar valor de longo prazo para os acionistas. Historicamente, criar valor para o acionista esteve relacionado às questões quantitativas – o retorno da empresa para o acionista em relação ao risco, a rentabilidade em relação ao custo de oportunidade e assim por diante. O que a mentalidade do investimento

responsável traz é a ideia de que bons indicadores quantitativos não podem ser obtidos a qualquer preço. Isso reforça a importância da governança. As empresas precisam se preocupar com o impacto das decisões corporativas para as pessoas, para a sociedade e para o meio ambiente. O lucro não pode ser obtido a qualquer preço – e esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas começam a criticar fortemente o modelo de gestão praticado na Americanas. Segundo a filosofia da Nordea, é preciso criar riqueza para o acionista levando em consideração todos os pilares do ESG, e não apenas o retorno financeiro. Sua política, por isso, exclui de seus fundos certas empresas, atividades e setores não alinhados com os pilares ESG.

As estratégias STARS se beneficiam da integração exclusiva de ESG da Nordea

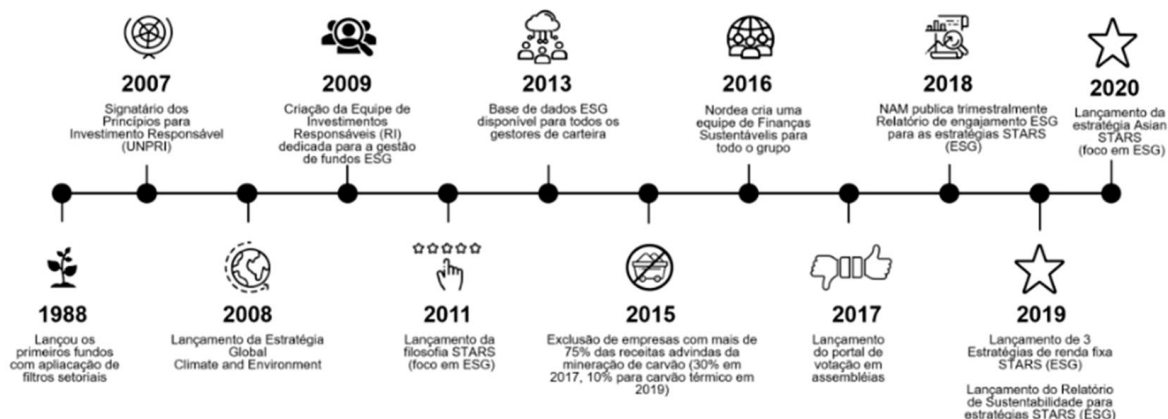


Fonte: XP

Não é uma iniciativa recente. Os primeiros movimentos da Nordea que consideravam aspectos de sustentabilidade em seus negócios começaram em 1988. Em 2007, a empresa se tornou signatária dos Princípios de Investimentos Responsáveis. Em 2020, foi criada a metodologia Stars que, segundo a empresa, efetivamente integra a análise fundamentalista ao ESG, de forma a assegurar a criação de valor para o acionista respeitando esses pilares e mensurando esse retorno.

Nordea Asset Management: um forte e antigo compromisso com investimento responsável

Nossa jornada em direção a um futuro sustentável



O quadro a seguir mostra uma pequena amostra de empresas que estão excluídas da política de investimentos da Nordea – o que inclui, por exemplo, companhias de mineração de carvão, envolvidas na produção de armamentos. Na lista, existem empresas brasileiras. (Uma recente exclusão foi de empresas que mantêm relações com a Rússia, devido à invasão da Ucrânia.)

Exclusion list

Last updated August 2022

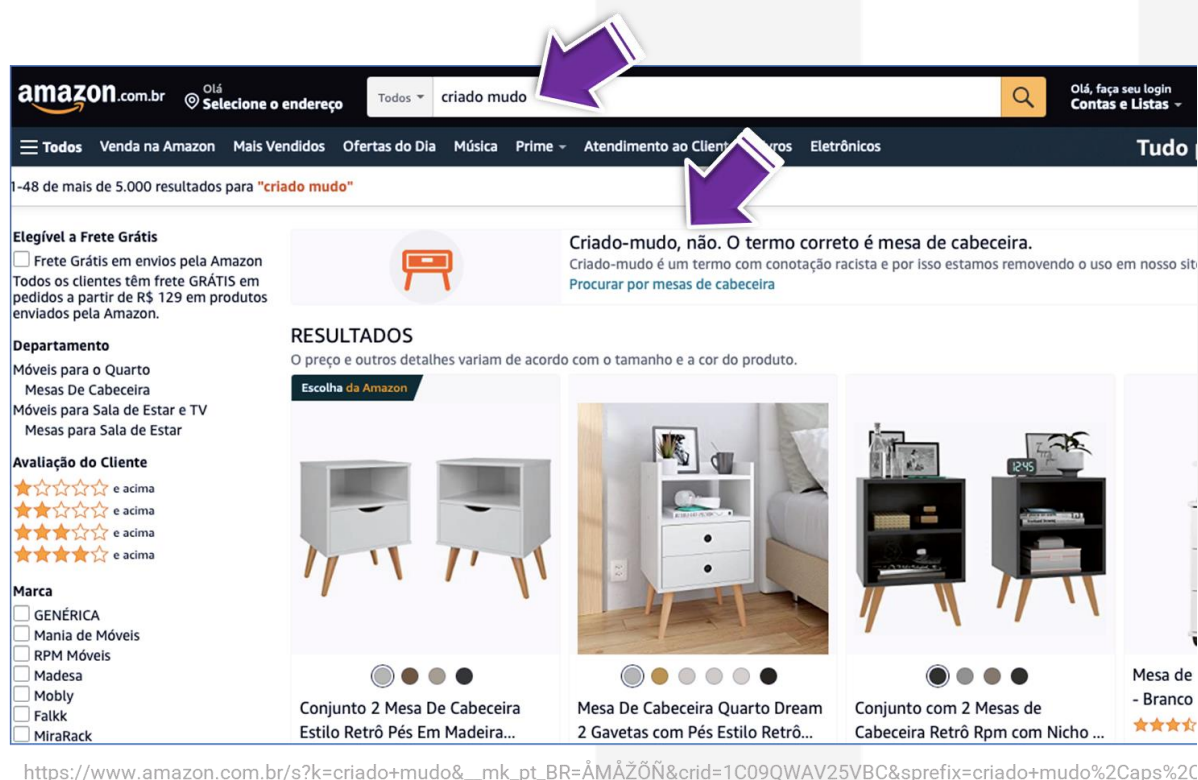
Nordea
ASSET MANAGEMENT

Company	Comment
ABM Investama Tbk PT	Involvement in coal mining
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	Violation of established norms
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	Involvement in coal mining
Adaro Indonesia PT	Involvement in coal mining
Adecco Group AG	Involvement in nuclear weapons
Advanced Weapons & Equipment India Ltd	Involvement in anti-personnel mines
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	Involvement in nuclear weapons
Aeroteh SA	Involvement in cluster munitions
African Rainbow Minerals Ltd	Involvement in coal mining
Agritrade Resources Ltd	Involvement in coal mining
Airbus SE	Involvement in nuclear weapons
AJ Lucas Group Ltd	Involvement in coal mining
Akka Technologies	Involvement in nuclear weapons

Como se vê, neste momento da história, a inclusão de aspectos do ESG nas análises de investimento não se limita apenas ao plano teórico.

CURIOSIDADES DO ESG

O crescente ganho de importância do ESG provoca muitas mudanças em praticamente todas as áreas das empresas. Veja este exemplo da Amazon: tente pesquisar os preços de um “criado-mudo” para colocar no seu quarto, do lado da sua cama, entre os itens vendidos no site da empresa. No topo da página de resultados, você verá uma mensagem com os seguintes dizeres: “Criado-mudo, não. O termo correto é mesa de cabeceira. Criado-mudo é um termo com conotação racista e por isso estamos removendo o uso em nosso site.” Motivo: a origem do termo “criado-mudo” estaria nos escravos que passavam a noite em silêncio nos quartos de dormir zelando pelo sono dos senhores e permanecendo à disposição para servi-los. Hoje, o combate à discriminação racial é um dos pilares do ESG, o que baseia decisões como essa da Amazon.



GOVERNANÇA E VALOR DAS EMPRESAS

De forma geral, as empresas que adotam boas práticas de governança despertam maior atenção do mercado e dos investidores, diminuindo para o mercado a percepção de riscos. De fato, ao adotar uma estrutura adequada de

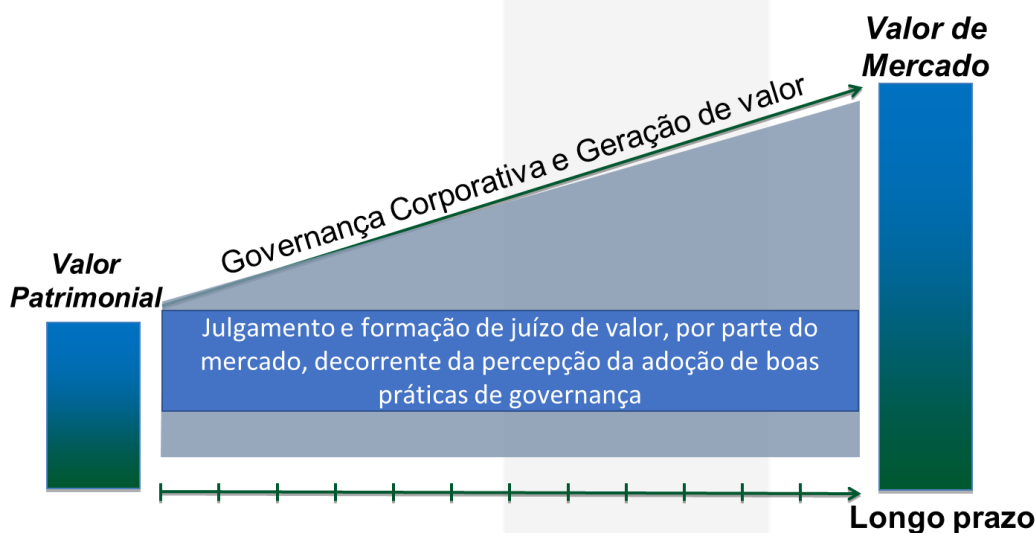
governança, a empresa sinaliza a existência de bons processos de gestão de riscos. Automaticamente, é menor a probabilidade de que o mercado seja surpreendido negativamente, como aconteceu recentemente com as Lojas Americanas em relação às questões contábeis dos balanços.

Consequentemente, uma empresa com boa governança pode remunerar seus investidores com prêmios menores, sob a lógica de que, diante de um risco menor, o retorno será menor. Isso por si só já leva à criação de valor.

O gráfico a seguir mostra como isso funciona na prática. Na coluna da esquerda temos o valor patrimonial da empresa – aquilo que está nas demonstrações contábeis, ou nos livros, como se costuma dizer. Na coluna da direita, temos o valor de mercado, que normalmente não se confunde com o patrimonial – e não necessariamente é superior. Depende da empresa e das suas práticas de governança. Como se viu recentemente no caso das Americanas, do dia para a noite as ações tiveram uma queda abrupta, devido à péssima percepção do mercado.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

• Valor das empresas

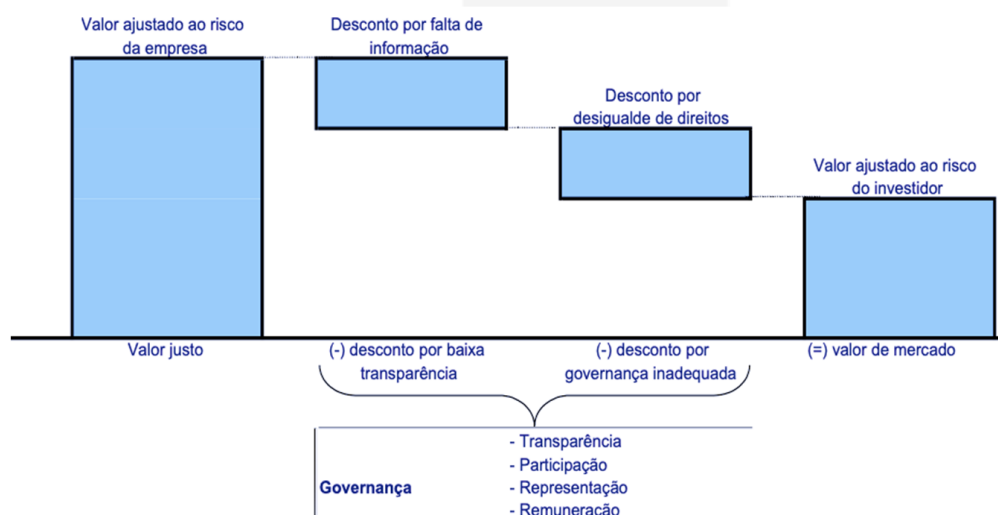


O caminho natural para uma empresa com boa governança é de gerar valor, levando a um valor de mercado bastante superior ao patrimonial no longo prazo. O inverso é verdadeiro. Podemos ter empresas cujo valor de mercado é inferior ao patrimonial. É a típica situação de um negócio que destrói valor.

Existem elementos relacionados à governança com influência significativa sobre o valor de uma empresa, como mostra o próximo gráfico. Na coluna da esquerda, temos o que podemos chamar de valor justo. O nível de transparência é o primeiro aspecto a considerar – se for baixo, o mercado provavelmente aplicará um desconto sobre o valor justo pela escassez de informação. Além disso, o conjunto de práticas de governança também será avaliado – e se for considerado inadequado, gerará outro desconto, para se chegar a um valor ajustado de risco ao investidor.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

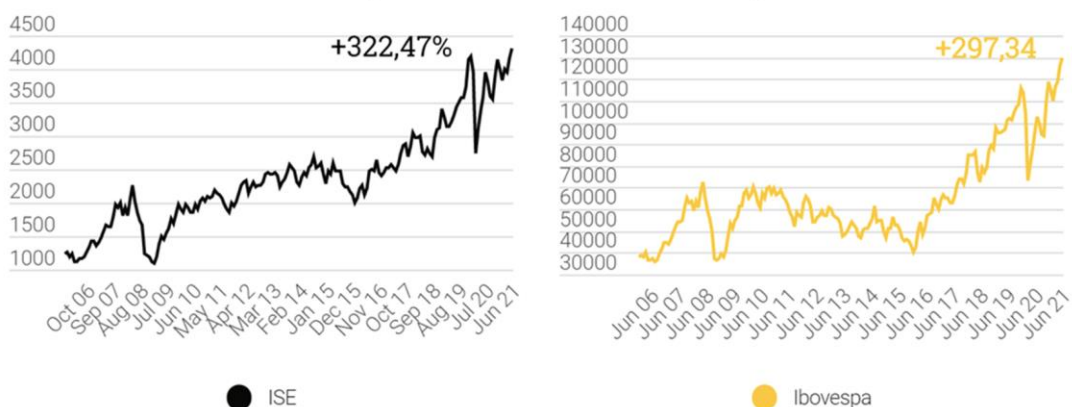
• Valor das empresas



Fonte: Bovespa\Bradesco Templeton. Palestra Diretora da CVM Norma Parente, 2002.

Dito isso, não é simples mensurar como as práticas diferenciadas de governança influenciam no valor das empresas. Não obstante, existem indicadores que mostram como essas companhias apresentam, com o passar do tempo, um desempenho melhor do que as demais. Existem vários trabalhos empíricos buscando comprovar isso. Um exemplo comparou o desempenho das companhias brasileiras que compõem a carteira teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) com o Ibovespa. De 2006 a 2021, a valorização das primeiras foi de 322,47%, um resultado superior aos 297,34% do Ibovespa.

Comparativo: ISE x Ibovespa



<https://conteudos.xpi.com.br/aprenda-a-investir/relatorios/entenda-o-que-sao-os-indices-esg-e-conheca-os-investimentos-atrelados-a-esses-benchmarks/>

É por isso que, já há alguns anos, ao avaliar a concessão de crédito para empresas, os bancos não consideram apenas a análise fundamentalista, mas também a estrutura da governança. Companhias com uma governança disfuncional apresentam maior risco de ter sua geração de caixa comprometida. Por isso, os bancos impõem cláusulas contratuais restritivas, chamadas de covenants, estabelecendo o que a empresa pode ou não fazer durante o período de contrato, justamente para preservar o caixa da empresa e os recursos necessários para pagar os empréstimos e financiamentos.

GOVERNANÇA - CUSTOS E BENEFÍCIOS

Manter uma estrutura de governança tem custos, incorridos pelos acionistas para a construção de sistemas de administração que controlem o oportunismo expropriatório dos executivos. Obviamente, esses custos ajudam a evitar outros que podem ser ainda maiores, resultantes – como vimos – dos conflitos de interesse que podem emergir entre proprietários e agentes, que podem levar a situações como as seguintes:

- Remunerações e benefícios excessivos (que os executivos criam para si próprios).
- Crescimento da empresa em detrimento da maximização do retorno (quanto o foco da empresa passa a ser a expansão, em benefício dos executivos, deixando em segundo plano a remuneração dos sócios).

- Preços de transferência abaixo dos praticados com terceiros (no caso de transações entre partes relacionadas, como vimos anteriormente).
- Nepotismo e outras formas de conflitos familiares (uma grande causa de conflitos nas empresas controladas por famílias).
- Acesso e uso assimétrico a informações.
- Monitoramento dos outorgados (quando a empresa precisa manter sistemas de controle para monitorar as pessoas que a representam).
- Construção e manutenção de sistemas complexos e onerosos de informações gerenciais (se não houvesse tanta necessidade de combater os conflitos de interesse, a estrutura das empresas poderia ser mais leve).
- Elaboração e estruturação de contratos.

Existem, porém, muitos benefícios que as empresas podem obter com uma boa estrutura de governança – e é claro que eles superam os custos. Nesse sentido, há vários aspectos positivos da governança:

- Melhora a gestão da companhia e o seu desempenho e o processo decisório na alta administração. As empresas que conseguem usar de forma adequada as ferramentas de governança conseguem obter melhores retornos e alcançar seus objetivos.
- Melhora a imagem institucional e facilita o acesso ao capital a custos menores.
- A boa governança deixa a empresa mais atrativa a investidores e credores e reduz o custo de capital.
- Contribui para a perenidade da organização, apoiando o processo de gestão de riscos. No fim das contas, o que se espera é a continuidade da empresa atrelada a bons resultados a todos, com responsabilidade social, comprometimento com o meio ambiente e com o conjunto das práticas de governança.

O CASO SADIA

Vamos fazer um estudo de caso relacionando as questões de governança corporativa e a quebra da Sadia, em 2008. Como sabemos, a Sadia era uma grande empresa exportadora de produtos alimentícios e, conseqüentemente, fazia uso de instrumentos financeiros derivativos como forma de tentar proteger – “hedgear”, como se diz no mercado financeiro – suas transações em moeda estrangeira.

Muitas pessoas afirmaram na época que a Sadia quebrou porque operava com instrumentos financeiros derivativos. Não é verdade. Diversas empresas operavam e operam com instrumentos financeiros derivativos, e nem por isso quebram. Usar instrumentos financeiros derivativos faz parte da gestão de riscos, que compõe o modelo de governança de uma empresa.

O problema da Sadia era que a empresa possuía um modelo disfuncional de governança. Havia lá um conjunto de situações estranhas e não esperadas. Não fosse por isso, a quebra talvez não tivesse acontecido, levando a Sadia a ser comprada pela Perdigão, que na época não era a empresa mais forte das duas.

Vejamos algumas situações pontuais que existiam na estrutura de governança da Sadia, conforme foi descoberto no processo de apuração de responsabilidades conduzido pela CVM. (São fatos, portanto, de conhecimento público.)

O ponto de partida é a análise da estrutura de poder na empresa: havia um Conselho de Administração (o mais alto nível na estrutura de governança) e, abaixo dele, o CEO.

Existiam ainda dois comitês independentes que se reportavam ao conselho: o de auditoria (como deve ser em qualquer boa estrutura de governança) e o financeiro (encarregado de acompanhar as transações e a política financeira da empresa).

Abaixo do CEO tínhamos o CFO, o executivo financeiro, responsável por realizar as operações com instrumentos financeiros derivativos.

Em breve voltaremos à essa estrutura. Vejamos agora qual era o contexto em setembro de 2008. O mundo foi abalado pela crise do subprime iniciada nos Estados Unidos, que se estendeu na sequência para os mercados europeus. Essa situação fez com que o mercado fosse na direção oposta à das apostas da Sadia em instrumentos financeiros derivativos. Havia uma questão extremamente sensível: essas operações superavam o que seria necessário para proteger as operações da empresa. Ou seja, eram utilizados de forma

especulativa pela Sadia. Em setembro de 2008, porém, essa posição especulativa acabou se tornando o grande problema. A empresa começou ter perda expressiva e teve de continuamente aportar recursos nessas operações, comprometendo sua solvência.

E quais eram os sinais de que havia uma governança disfuncional? O primeiro ponto: o CFO reportava diretamente ao presidente do Conselho de Administração, e não ao CEO. É o que podemos chamar de uma anomalia – a primeira dessa estrutura.

Segunda anomalia: havia uma área de gestão de riscos na estrutura da Sadia – subordinada, no entanto, ao CFO, numa posição que comprometia a capacidade de mitigar os riscos que a companhia estava correndo. Numa governança adequada, seria de esperar que essa área reportasse ao conselho, com uma linha de comunicação aberta e livre.

Terceiro: descobriu-se que durante meses o comitê financeiro não realizou nenhuma reunião e, portanto, não visualizava o problema decorrente do fato de que a Sadia estava operando de forma especulativa num patamar elevado e perdendo dinheiro.

Quarto: os responsáveis pela auditoria não se manifestaram ao conselho de administração a respeito das anomalias da estrutura de governança (como o reporte do CFO diretamente ao presidente do conselho e a posição subalterna da área de gestão de riscos).

A governança corporativa deve proporcionar a uma empresa um conjunto de mecanismos para mitigar os riscos de conflito de interesse. Será que existia um conflito de interesses do CFO na utilização especulativa dos investimentos em instrumentos financeiros derivativos? Afinal, conforme fossem os resultados, os seus bônus e compensações financeiras poderiam melhorar.

Em 25 de setembro de 2008, a Sadia, então listada em bolsa, publicou um Fato Relevante ao mercado dizendo estar envolvida com determinadas transações nas quais estava perdendo dinheiro, mas sugerindo que tinha controle da situação. Dois ou três dias depois, saiu um novo Fato Relevante, em que mostrava claramente os montantes que já havia perdido, que seguia a política financeira e que o Conselho de Administração, ao tomar conhecimento, determinara a reversão imediata da operação. Isso era bastante estranho: havia uma sangria de caixa e, aparentemente, não havia um fluxo de comunicação com o conselho de forma tempestiva para informar o que estava acontecendo, de modo que atitudes fossem tomadas antes que a empresa quebrasse?

Ora, o Conselho de Administração é o responsável por conduzir a estratégia e é o responsável pela estrutura de governança e pelo processo de gestão de riscos. Por meio do processo conduzido pela CVM, sabemos hoje que atas do conselho da Sadia anteriores a setembro de 2008 não mencionavam absolutamente nada sobre as operações financeiras utilizadas pela empresa.

Vemos que diversos mecanismos de governança existiam, mas não funcionavam corretamente. Foi por isso que a empresa pôde operar em caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos num patamar muito superior ao razoável, começou a perder de dinheiro e anda foi feito. Resultado: a Sadia perdeu aproximadamente 3,8 bilhões de reais e se descapitalizou, e acabou comprada pela Perdigão.

Essa situação mostra o quanto é importante a existência de mecanismos de governança corporativa que funcionem para supervisionar e monitorar as decisões que estão sendo tomadas nas empresas – e assegurar que essas decisões estejam alinhadas aos objetivos do negócio. Os problemas da Sadia não ocorreram devido ao uso de instrumentos financeiros derivativos – essas aplicações foram apenas o veículo que levaram a uma quebra, e o que havia por trás dela era uma estrutura de governança disfuncional.

CONCLUSÃO

Concluimos assim nosso estudo sobre governança corporativa. Tratamos nesta disciplina sobre aspectos conceituais e práticos, além de como o tema está sendo tratado tanto no Brasil quanto no exterior. Abordamos as questões relacionadas ao ESG, que aumentam as responsabilidades da governança no que diz respeito à responsabilidade social e às questões climáticas. Por fim, conhecemos como a falta de uma boa estrutura de governança contribuiu para os problemas que, em 2008, levaram a Sadia a ser comprada pela Perdigão. Bons estudos!

MBA

| **Investimentos
& Asset
Allocation**